

Condições gerais

Seguro Auto



**PLANO DE SEGURO CONJUGADO DE AUTOMÓVEIS
RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA – AUTO ACIDENTES
PESSOAIS DE PASSAGEIROS – APP**

CONDIÇÕES GERAIS

Processo SUSEP no 15414.001461/2004-47

SUMÁRIO

1. GLOSSÁRIO	6
2. OBJETIVO DO SEGURO, FORMAS DE CONTRATAÇÃO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE	16
3. ANÁLISE DA PROPOSTA, ACEITAÇÃO E INÍCIO DE VIGÊNCIA	19
4. VIGÊNCIA	24
5. RENOVAÇÃO	24
6. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SEGURO E CESSÃO DE DIREITOS	24
7. GARANTIAS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS	26
7.1. AUTOMÓVEIS - GARANTIAS DA COBERTURA BÁSICA COMPREENSIVA (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO)	26
7.2. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA - VEICULAR (RCF-V)	29
7.3. ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS - A.P.P.	34
8. RISCOS EXCLUÍDOS PARA TODAS AS GARANTIAS E CLÁUSULAS DAS CONDIÇÕES GERAIS	36
9. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO	42
9.1. QUANTO A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO	42
9.2. COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÕES	42
9.3. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO	44
9.4. NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO	45
10. PERDA DE DIREITOS	46
10.1. SE O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE, SEU CORRETOR DE SEGUROS OU BENEFICIÁRIO DO SEGURO:	46
10.2. SE O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE, SEU CORRETOR, CONDUTOR DO VEÍCULO OU BENEFICIÁRIO DO SEGURO:	47
10.3. SE O VEÍCULO SEGURADO:	50
10.4. EXEMPLOS DE MÁ-FÉ QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE:	52
10.5. CASO A INEXATIDÃO OU OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES DO SEGURADO NÃO RESULTEM DE MÁ-FÉ, A SEGURADORA PODERÁ:	52
11. PAGAMENTO DO PRÊMIO	53
11.1. CONDIÇÕES:	53
11.2. EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO, SERÃO OBSERVADAS AS SEGUINTE DISPOSIÇÕES:	54
11.3. RELAÇÃO COM A COBERTURA DO SEGURO	56
11.4. CONDIÇÕES PARTICULARES DE PAGAMENTO	57
12. AGRAVAMENTO DO RISCO	57

13. DESPESAS DE SALVAMENTO	58
14. FRANQUIA	59
15. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DA COBERTURA DE SINISTRO	60
16. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – AUTOMÓVEL (CASCO)	61
16.1. INDENIZAÇÃO PARCIAL (ENTREGAR CÓPIA SIMPLES DOS SEGUINTE DOCUMENTOS):	61
16.2. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – AUTOMÓVEL (CASCO)	62
17. LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO – AUTOMÓVEL (CASCO)	63
17.1. FORMA DE LIQUIDAÇÃO:	63
17.2. INDENIZAÇÃO PARCIAL:	63
17.3. INDENIZAÇÃO INTEGRAL:	67
18. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – RCF-V (DANOS MATERIAIS):	69
18.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES:	70
18.2. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – RCF-V (DANOS CORPORAIS)	71
19. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – RCF (RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA)	72
20. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – APP	73
21. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS DE APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS)	73
22. PRAZO DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO	80
23. CARACTERIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL	83
24. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	83
25. SALVADOS	85
26. ÂMBITO GEOGRÁFICO	86
27. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS	87
28. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO	88
28.1 RESCISÃO	88
28.2. CANCELAMENTO	88
29. TABELA DE PRAZO CURTO	91
30. REINTEGRAÇÃO	92
31. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS	92
32. FORO	93
33. PRESCRIÇÃO	93

34. ENCARGOS DE TRADUÇÃO	93
35. EMBARGOS E SANÇÕES	94
36. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	94
37. ESTIPULAÇÃO DE SEGUROS COLETIVOS – VÍNCULOS E OBRIGAÇÕES	95
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PARTICULARES	96
CLÁUSULA PADRÃO Nº 26	96
CLÁUSULA PADRÃO Nº 29	99
CLÁUSULA PADRÃO Nº 30 – GARANTIA ADICIONAL PARA CONDUTORES OCASIONAIS, COM IDADE INFERIOR A 25 ANOS	100
CLÁUSULA PADRÃO Nº 106 – CLÁUSULA ESPECIAL DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO	100
CLÁUSULAS ESPECIAIS	101
CLÁUSULA PADRÃO Nº 4 – CLÁUSULA ESPECIAL DA GARANTIA ADICIONAL PARA ACESSÓRIOS E/OU EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	101
CLÁUSULA PADRÃO Nº 114 – CLÁUSULA ESPECIAL PARA COBERTURA ADICIONAL PARA DANOS MORAIS	103
CLÁUSULA PADRÃO Nº 21 – CLÁUSULA ESPECIAL DA GARANTIA ADICIONAL PARA DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL	104

SAC – 0800 727 0474 / Ouvidoria – 0800 727 0030

www.banestesseguros.com.br

1. GLOSSÁRIO

Para compreensão dos termos que constam destas condições contratuais, define-se por:

ACESSÓRIO: Itens instalados no veículo e que não fazem parte do modelo de série do veículo, os quais necessitam de contratação de cobertura adicional.

ACEITAÇÃO: É a aprovação pela seguradora da proposta apresentada pelo segurado para a contratação do seguro, que serve de base para a emissão da apólice.

ACIDENTE: Acontecimento súbito e imprevisível do qual resultem em danos a pessoas ou a bens.

ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO (APP): É o evento súbito e involuntário exclusivamente provocado por acidente de trânsito com o veículo segurado, com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo e violento, causador de lesões físicas que, por si só, e independentemente de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial dos passageiros do veículo segurado.

APÓLICE: Instrumento do contrato de seguro, emitido após a aceitação pela seguradora da cobertura e garantias de risco proposta pelo segurado, que discrimina o bem segurado, suas coberturas e garantias contratadas pelo segurado, bem como direitos e deveres das partes contratantes. Os direitos e deveres das partes contratantes constam nas condições contratuais da apólice, que é parte integrante da apólice.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA: Entende-se por apropriação indébita o desaparecimento ou uso do veículo segurado devido à ação intencional de agente não autorizado que detém a posse.

ATIVIDADE PROFISSIONAL: Atividade física ou intelectual que visa a meio de subsistência ou a algum objetivo de ganho financeiro.

AVARIA: É o dano material causado ao veículo.

AVARIA PRÉVIA: Dano existente no veículo segurado antes da contratação do seguro e que não está por esse coberto, exceto em caso de sinistro em que for devida a indenização integral do veículo.

AVISO DE SINISTRO: Comunicação formal à Banestes Seguros S/A da ocorrência de evento previsto na apólice, descrevendo sua natureza e gravidade.

BENEFICIÁRIO: É a pessoa que detém legalmente o direito à indenização. **BÔNUS:** Desconto concedido ao segurado na renovação do seguro em função do seu histórico de sinistro.

CANCELAMENTO: É a dissolução antecipada da apólice de seguro.

CAPITAL SEGURO: É a importância máxima contratada a ser paga ao segurado ou Beneficiário, quando da ocorrência do sinistro, de acordo com o valor estabelecido para cada cobertura, vigente na data do evento.

CASCO: Valor do automóvel objeto da apólice de seguro.

CEP DE RISCO: É o CEP do domicílio ou residência do segurado. Em caso de pessoa jurídica, é o CEP da sede da empresa ou filial à qual o veículo esteja ligado.

CEDENTE: Pessoa física ou jurídica que transfere para outra pessoa (o cessionário) os direitos e obrigações de uma apólice de seguro de automóvel válida.

CESSIONÁRIO: Pessoa física ou jurídica que recebe os direitos e obrigações da apólice de seguro de automóvel, assumindo a posição do segurado original.

CEP DE PERNOITE: É o CEP do local onde o veículo segurado habitualmente costuma pernoitar.

COBERTURA: Garantia de compensação ao segurado dos prejuízos decorrentes da efetivação do sinistro previsto no contrato de seguro.

CLASSE DE BÔNUS: Classe de bonificação concedida ao segurado pela sua experiência de seguro, ou seja, tempo ininterrupto de seguro sem comunicação de sinistro à seguradora.

CONDUTOR PRINCIPAL DO VEÍCULO: Pessoa detentora de Carteira Nacional de Habilitação vigente, e que utiliza o veículo segurado por

mais de 2 dias da semana. Caso não seja possível definir o tempo de utilização, ou se houver 2 ou mais condutores que utilizem o veículo, deverá ser indicada a pessoa mais jovem como Condutor Principal.

CONDUTOR OCASIONAL DO VEÍCULO: Pessoa que, comprovadamente, utiliza o veículo segurado, de forma esporádica, eventual, não costumeira ou acidental, durante seu tempo de circulação.

DANO: É o prejuízo ou lesão física causada por acidente, ação da natureza ou ato de terceiros.

DANO CORPORAL: É um tipo de dano caracterizado por lesões físicas no corpo da pessoa, excluindo-se dessa definição os danos estéticos.

NÃO estão abrangidos por esta definição os danos estéticos, os danos morais, mentais ou psicológicos.

DANO EMERGENTE: Dano emergente é aquilo que o credor efetivamente perdeu.

DANO ESTÉTICO: Qualquer dano físico/corporal causado a pessoas que implique redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética, embora não acarrete sequelas que interfiram no funcionamento do organismo. **NÃO poderá ser abrangido pelas coberturas de Danos Corporais e de Danos morais quando contratadas, mesmo que ocorram em consequência destes ou de acidente coberto.**

DANO MATERIAL: É um tipo de dano causado exclusivamente à propriedade material da pessoa.

DANO MORAL: Entender-se-á por dano moral qualquer ofensa ou violação que, mesmo sem ferir ou causar estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa, ofenda seus princípios e valores de ordem moral, tais como os que se referem à sua liberdade, à sua honra, aos seus sentimentos, à sua dignidade e/ou à sua família, sendo em contraposição ao patrimônio material, tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico, ficando a cargo do juiz no processo o reconhecimento da existência de tal dano e a fixação de sua extensão e eventual reparação, devendo ser sempre caracterizado como uma punição que se direciona especificamente

contra o efetivo causador dos danos. **O dano moral NÃO poderá ser abrangido pela cobertura de Danos Corporais, mesmo que decorrente de acidente coberto.**

EMOLUMENTOS: São os custos e impostos referentes à emissão da apólice.

ENDOSSO: É o instrumento de alteração do contrato de seguro, pelo qual a seguradora e o segurado acordam quanto à alteração de dados, modificam condições contratuais, objeto da apólice ou a transferência da apólice para outrem. Denominado também como aditivo.

ESTELIONATO: Obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardis ou qualquer outro meio fraudulento.

ESTIPULANTE: É a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, que representa o segurado perante a sociedade seguradora.

EQUIPAMENTOS: Entende-se como equipamento, original ou não, qualquer peça ou aparelho fixado em caráter permanente no veículo segurado, exceto os classificados como acessórios.

EVENTO: Ocorrência de determinado acontecimento para o qual tenha sido contratada a cobertura de seguro, e que gera ou não prejuízo ao segurado, como colisão ou pane do veículo.

FATOR DE AJUSTE: É o percentual que reflete a relação entre o valor do veículo segurado e o valor do veículo na tabela de referência, no momento da contratação do seguro na modalidade Valor de Mercado Referenciado, utilizado para considerar características particulares, tais como: estado de conservação, opcionais e diferenças regionais.

FRANQUIA: É o valor ou percentual definido na apólice pelo qual o segurado fica responsável em caso de sinistro de perda parcial.

FURTO: É a subtração de todo ou parte do bem sem ameaça ou violência à pessoa.

INDENIZAÇÃO: É a contraprestação do segurador, ou seja, a importância que a companhia seguradora deverá pagar ao segurado no caso da efetivação de um risco coberto no contrato de seguro.

INDENIZAÇÃO INTEGRAL: Entende-se por indenização integral a indenização devida quando os prejuízos causados ao veículo, resultantes de um mesmo sinistro, atinjam ou ultrapassem 75% do limite máximo de indenização.

INVALIDEZ PERMANENTE: É a perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão.

ITENS DE SÉRIE: Itens que fazem parte do modelo de série do veículo, pelos quais não se paga nenhuma quantia adicional e que estão inclusos no valor contratado para a cobertura de Casco. Nesse caso, não se incluem os itens que, embora instalados pela fábrica, sejam opcionais (ou seja, não de série).

ITENS NÃO DE SÉRIE OU OPCIONAIS: Itens que não fazem parte do modelo de série do veículo pelos quais se paga quantia adicional no momento da aquisição do veículo.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): É o valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em cada apólice, por evento ou série de eventos.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI): É o valor máximo a ser pago pela seguradora com base na apólice, resultante da ocorrência de um determinado evento garantido pela cobertura contratada.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO: É o processo para pagamento da indenização ao segurado, com base no relatório de regulação de sinistro.

LOCAL DE CIRCULAÇÃO HABITUAL DO VEÍCULO: Cidade ou grupo de cidades onde o veículo trafega de forma mais frequente, assim entendido como aquela(s) com circulação superior a três dias na semana.

LOCAL DE PERNOITE: É o local habitual onde o veículo pernoita e habitualmente inicia sua circulação até o seu retorno, assim

entendido como local onde se guarda o veículo pelo menos três vezes na semana.

LOCAL DE RESIDÊNCIA: Local de residência do condutor principal do veículo segurado.

LOCAL DE TRABALHO: Local onde o condutor principal exerce sua atividade profissional em maior tempo.

LUCROS CESSANTES: É aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar.

OFICINA REFERENCIADA: Oficina que atende critérios específicos estipulados para diferenciá-la da oficina cadastrada, apta para prestar serviços à Banestes Seguros, e que não possui relação contratual com a seguradora.

OFICINA LIVRE ESCOLHA: Oficina escolhida livremente pelo segurado para a execução dos reparos no veículo segurado, podendo ou não pertencer à rede de oficinas referenciadas da seguradora. A execução dos serviços nestes estabelecimentos fica condicionada à prévia vistoria de sinistro e aprovação do orçamento pela seguradora, observando-se os limites de preços de mão de obra e peças praticados pelo mercado.

PANE: É o defeito espontâneo que venha a atingir a parte mecânica e/ou elétrica do veículo, impedindo-o de se locomover por meios próprios.

PASSAGEIRO: Toda pessoa transportada, inclusive o motorista.

PEÇA: Cada uma das partes do veículo automotor e veicular.

PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL: Peça que integra um produto original (veículo automotor) em sua linha de montagem (conforme definição da ABNT).

PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL: Também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção e reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui, podendo conter ou não a logomarca da montadora do

veículo, bem como serem comercializadas por revendas das montadoras ou por distribuidores dos fabricantes homologados pelas montadoras (conforme definição da ABNT).

PEÇA DE REPOSIÇÃO: Também denominada peça de pós-venda, é destinada a substituir peça de produção original ou peça de reposição original, caracterizada pela sua adequação e intercambiabilidade, podendo ou não apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade (por exemplo, material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade) da peça de produção original (conforme definição da ABNT).

PRÊMIO: É a importância paga pelo segurado ou estipulante/proponente à seguradora em troca da transferência do risco a que ele está exposto. Seu valor é resultado da combinação de fatores, como prazo de seguro, valor do bem, exposição ao risco pelo uso e guarda ou proteção do veículo segurado.

PREJUÍZO: Perdas e danos ocorridos ao segurado em um determinado evento coberto.

PRINCIPAL ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CONDUTOR PRINCIPAL:

Principal exercício da função profissional do condutor segurado, ou seja, aquela em que o condutor principal exerce com mais frequência.

PROPONENTE: Pessoa com interesse em contratar um seguro e que o efetiva por meio do preenchimento e assinatura de uma proposta de seguro à seguradora.

PROPOSTA: Instrumento pelo qual o proponente expressa a intenção de aderir ao seguro, especificando os elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco, manifestando plena concordância com as condições contratuais da apólice da Banestes Seguros S/A.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO: Parte integrante da proposta de seguro e que, para atender ao que estabelece o artigo 766 da Lei 10.406, deve, obrigatoriamente, conter respostas precisas e verdadeiras sobre o segurado, condutores do veículo, guarda,

proteção e uso habitual do veículo segurado. É utilizado para individualizar tanto o cálculo do prêmio correspondente quanto os parâmetros para aceitação do risco pela seguradora e pagamento de indenização em caso de sinistro.

REDE DE OFICINAS REFERENCIADAS: são as oficinas tecnicamente avaliadas e previamente cadastradas como referenciadas pela seguradora para atender aos segurados em caso de sinistro. A relação das oficinas referenciadas encontra-se disponível no site da Banestes Seguros.

REGULAÇÃO DE SINISTRO: É a análise do processo de sinistro quanto a sua cobertura pela apólice contratada, bem como da adequação da documentação necessária à indenização. Também envolve a ação do representante da seguradora na verificação dos valores dos orçamentos das oficinas no que se refere à mão de obra e às operações de substituição / recuperação de peças.

REINTEGRAÇÃO: Reposição da importância segurada, na mesma proporção em que foi reduzida, em função de sinistro indenizado.

RESPONSABILIDADE CIVIL: É a obrigação imposta por lei a cada um de responder pelo dano que causar a terceiros.

REVELIA: Efeito do não comparecimento do segurado/réu em audiência designada em processo movido por terceiro/autor; ou a não apresentação de defesa no prazo previsto em lei, caso em que serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo terceiro/autor da ação

RISCO: É o evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes e contra o qual é feito o seguro. O risco é a expectativa de sinistro.

ROUBO: É a subtração de todo ou parte do bem com ameaça ou violência à pessoa. **SALVADOS:** São os objetos que se conseguem resgatar de um sinistro e que possuam valor econômico.

SEGURADO: Pessoa física ou jurídica que contrata seguro em seu benefício ou em de terceiros.

SEGURADORA: É a empresa autorizada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) a funcionar no Brasil como tal e que, recebendo o prêmio, assume o risco e garante a indenização em caso de ocorrência de sinistro amparado pelo contrato de seguro.

SINISTRO: Ocorrência de acontecimento involuntário previsto na apólice e para a qual foi contratada a cobertura e que legalmente obriga a seguradora a indenizar.

TABELA DE REFERÊNCIA: É a tabela divulgada em jornal de grande circulação e/ou revista especializada, que indica o valor médio de cada veículo.

TABELA FIPE: Tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da USP contendo os valores médios de mercado de veículos apurados mediante pesquisa mensal dos veículos ofertados à venda nas principais regiões do país.

TERCEIRO: É a pessoa prejudicada no acidente, exceto o próprio segurado, condutor principal, seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente.

USO PARTICULAR DO VEÍCULO: Identificação de que o veículo é utilizado exclusivamente para condução pessoal de lazer, afazeres domésticos e deslocamento habituais entre a residência, local(is) de trabalho e/ou local(is) de estudo. NOTA: Para fins dessa definição, entender-se-á por local(is) de trabalho aquele(s) em que o condutor principalmente utiliza como local para prestação dos seus serviços (Ex.: prestação de serviços em escritórios, hospitais, fóruns, escolas e assemelhados).

USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Identificação de que o veículo, além do uso particular, serve também como instrumento na prestação habitual de serviços com deslocamento do veículo a locais diversos e ocasionais, como atendimentos a clientes, viagens de serviços e negócios (Ex.: profissionais da área de venda, representação, propagandista, corretores e outros assemelhados).

VALOR DE MERCADO REFERENCIADO: Quantia variável garantida ao segurado, em caso de sinistro em que for devida a indenização integral do veículo, expressa em moeda corrente nacional, determinada de acordo com a tabela de referência de cotação para veículo, previamente fixada na proposta do seguro, conjugada com fator de ajuste, em percentual a ser aplicado sobre a tabela estabelecida para utilização no cálculo do valor da indenização, na data da ocorrência do sinistro.

VALOR DE NOVO: Valor constante na tabela de referência para o veículo zero quilômetro, conjugado com fator de ajuste, em percentual a ser aplicado sobre a tabela estabelecida para utilização no cálculo do valor da indenização, na data da ocorrência do sinistro.

VALOR DETERMINADO: Quantia fixa garantida ao segurado no caso de sinistro em que for devida a indenização integral do veículo, fixada em moeda nacional e estipulada pelas partes no ato da contratação.

VEÍCULO DE PASSEIO: veículo de uso particular, sem fins comerciais, destinado EXCLUSIVAMENTE à locomoção eventual e/ou diária como meio de transporte para locomoção ao trabalho/lazer, e desde que não esteja logotipado, envelopado e/ou com pintura de empresa.

VEÍCULO DE USO COMERCIAL: veículo utilizado para fins comerciais, isto é, para a execução de atividades relacionadas a negócios, tais como: visita a clientes e/ou fornecedores; prestação de serviços a terceiros; transporte remunerado de pessoas e/ou carga, e incluindo veículo que esteja logotipado, envelopado ou com pintura especial de empresa. Excluem-se desse conceito os veículos utilizados como; táxi; motoristas de aplicativo; serviços de entrega por aplicativos (como o Ifood), dentre outros.

VIGÊNCIA: É o prazo que determina o início e o fim da validade das garantias contratadas.

VISTORIA PRÉVIA: É a inspeção realizada no veículo antes da aceitação do risco para verificação da existência, característica e estado de conservação do veículo.

VISTORIA DE SINISTRO: É a inspeção efetuada por peritos habilitados em caso de sinistro, para verificar os danos ou prejuízos sofridos.

2. OBJETIVO DO SEGURO, FORMAS DE CONTRATAÇÃO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE

2.1. Este contrato tem como objetivo garantir ao segurado e/ou beneficiário a indenização por prejuízos e despesas comprovadas referentes a eventos cobertos e relacionados ao veículo segurado, conforme as condições gerais deste seguro.

2.2. Este seguro oferece coberturas básicas e a possibilidade de contratar coberturas adicionais opcionais. As coberturas básicas podem ser contratadas de duas formas: modalidade de indenização por VALOR DE MERCADO ou modalidade de indenização por VALOR DETERMINADO.

2.2.1. A modalidade de valor de mercado garante ao segurado o pagamento de quantia variável, em moeda corrente nacional e apenas no território brasileiro, determinada de acordo com o valor de cotação do veículo na tabela de referência contratualmente estabelecida na proposta/apólice e vigente na data da ocorrência do sinistro, multiplicado pelo fator de ajuste, em percentual, previamente fixado na contratação da cobertura.

2.2.1.1. No caso de extinção da tabela de referência, será utilizada tabela substituta, aplicando o mesmo fator de ajuste. A aplicação do fator de ajuste poderá resultar em valor superior ou inferior àquele cotado na tabela de referência estabelecida na proposta/apólice, de acordo com as características do veículo e seu estado de conservação.

2.2.2. A modalidade de valor determinado, em caso de indenização integral, o segurado receberá uma quantia fixa. Este valor é acordado entre as partes no momento da contratação do seguro e consta na apólice como o Limite Máximo de Indenização para a cobertura.

2.3. O Limite Máximo de cada Garantia é o valor máximo de indenização para cada cobertura contratada e está especificado na apólice.

2.4. São coberturas básicas:

2.4.1. Casco;

2.4.2. A cobertura RCF-V para Danos Materiais e Danos Corporais;

2.5. São coberturas adicionais:

2.5.1. RCF-V para Danos Morais;

2.5.2. Acidente Pessoais Passageiros (APP);

2.5.3. Acessórios;

2.5.4. Despesas Extraordinárias;

Observação: As coberturas mencionadas nos itens 2.5.3 (Acessórios) e 2.5.4. (Despesas Extraordinárias) para serem contratadas obrigatoriamente deverão estar vinculadas à contratação da cobertura Casco.

2.6. As coberturas básicas podem ser contratadas de duas formas:

a) Com perfil personalizado: preenchendo um Questionário de Perfil com dados do segurado, condutor principal e uso do veículo.

b) Sem perfil personalizado: sem a necessidade de preencher o Questionário de Perfil.

2.6.1. Cada cobertura, seja básica ou adicional, possui um limite específico de indenização, que é o valor máximo a ser pago em caso de sinistro.

2.6.2. A cobertura básica de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) não pode ser contratada isoladamente neste seguro.

2.6.3. Coberturas Básicas de Responsabilidade Civil Facultativa – Veicular

a) Garantia de Danos Materiais: O valor máximo de indenização está estabelecido na apólice.

b) Garantia de Danos Corporais: O valor máximo de indenização está estabelecido na apólice. Esta cobertura indenizará por morte, invalidez permanente (total ou parcial) e despesas médico-hospitalares suplementares, desde que comprovadas.

Observação 1: A indenização por Danos Corporais concedida por este seguro cobrirá apenas a parte que exceder os limites do seguro obrigatório.

Observação 2: Esta cobertura não inclui indenizações por danos morais e estéticos, mesmo que sejam consequência dos danos corporais decorrentes do acidente coberto.

2.7. Coberturas de Acidentes Pessoais de Passageiros – A.P.P.

a) Garantia de Morte acidental;

b) Garantia de Invalidez Permanente, Total ou Parcial.

O valor máximo de indenização para ambas as garantias será estabelecido na apólice.

2.8. Demais Coberturas

O valor máximo de indenização para as demais coberturas será estabelecido na apólice.

3. ANÁLISE DA PROPOSTA, ACEITAÇÃO E INÍCIO DE VIGÊNCIA

3.1. A contratação, alteração ou renovação não automática do seguro exige uma proposta preenchida e assinada pelo proponente, seu representante ou por um corretor de seguros habilitado.

3.2. A proposta deve conter as informações essenciais para que a seguradora possa analisar e aceitar o risco. Para essa análise, também serão consideradas as informações do Questionário de Avaliação do Risco.

3.2.1. A seguradora fornecerá ao corretor, representante legal ou proponente um protocolo da proposta, que comprove a data e hora do recebimento.

3.3. O segurado ou corretor de seguros deverá preencher corretamente o Questionário de Risco e não poderá omitir informações.

3.3.1. O descumprimento doloso do dever descrito no item 3.3 implicará na perda da garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas e devidamente comprovadas pela seguradora.

3.3.2. O descumprimento culposo do dever descrito no item 3.3 implicará na redução da garantia proporcionalmente à diferença entre o prêmio pago e o que seria devido caso prestadas as informações posteriormente reveladas ou a cobrança da diferença do prêmio devido mediante acordo entre as partes.

3.3.3. A seguradora dará ciência ao segurado sobre as consequências dos descumprimentos previstos neste item.

3.3.4. Se diante das informações errôneas ou omitidas do segurado for tecnicamente impossível garantir o risco ou se tratar de risco não aceito pela seguradora, o contrato de seguro será extinto, com a devolução do prêmio proporcional ao período a decorrer, sem prejuízo da obrigação do segurado de ressarcir as despesas efetuadas e devidamente comprovadas pela seguradora.

3.4. A seguradora tem o prazo de 25 (vinte e cinco) dias, a partir da data do recebimento, para comunicar a recusa do risco justificadamente. No caso de ausência de manifestação dentro do prazo, fica aceito implicitamente o risco.

3.4.1. A seguradora poderá solicitar outros documentos ou esclarecimentos. Nessa hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias ficará suspenso até o atendimento da solicitação.

3.4.2. Em caso de recusa de qualquer proposta dentro do prazo de 25 dias, a cobertura do seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante legal ou o corretor de seguros for formalmente comunicado da recusa.

3.4.3. No caso de recusa da proposta com pagamento antecipado do prêmio, a seguradora restituirá integralmente ao proponente o valor do adiantamento do prêmio em até 10 (dez) dias corridos. A seguradora poderá deduzir da restituição o valor proporcional ao período de cobertura concedido ("pro rata temporis"). Após esse prazo, os valores serão atualizados pelo IPCA, proporcionalmente aos

dias decorridos a partir da data da recusa formal. A restituição do valor se fará no território nacional e em moeda nacional (R\$).

3.5. Após a transmissão da proposta e mediante vistoria prévia, a seguradora poderá garantir provisoriamente o interesse, sem se obrigar à aceitação definitiva do risco.

3.5.1. Para veículos zero quilômetro é dispensável a vistoria prévia e a cobertura se dará a partir da proposta transmitida.

3.6. A proposta deverá indicar a data de início de vigência do seguro.

3.7. Salvo menção expressa em contrário, a cobertura do risco tem início a partir da data indicada na apólice.

3.7.1. Proposta com Pagamento Antecipado:

a) Veículo Zero Quilômetro: A vigência começa na data de aceitação da proposta pela seguradora.

b) Veículo Usado: A vigência começa a partir da realização da vistoria prévia.

Parágrafo único: Em ambos os casos, pode ser definida outra data de início de vigência se o proponente indicar expressamente e houver acordo.

3.7.2. Proposta sem Pagamento Antecipado:

A vigência se inicia a partir da data de aceitação da proposta ou em data diferente, se expressamente acordado entre as partes.

3.7.3. Início da Vigência em Casos Específicos:

a) Quando a proposta é recebida sem pagamento de prêmio ou em caso de alteração do contrato, o início da vigência da cobertura coincide com a data da aceitação pela seguradora, que será informada na apólice ou endosso.

b) Quando a proposta é recebida com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total de prêmio, o início da vigência da cobertura coincide com a data de recepção da proposta pela seguradora.

3.8. Exceto para veículos zero quilômetro ou renovações da Banestes Seguros, os novos contratos terão sua vigência condicionada à realização de vistoria prévia no veículo a ser segurado.

3.9. A emissão da apólice ou endosso e sua disponibilização ao segurado será realizada em até 30 (trinta) dias a partir da data da aceitação do seguro pela seguradora.

3.10. Endosso

3.10.1. Não há cobertura para eventos ocorridos antes do pedido de alteração do risco ou inclusão de novas coberturas, mesmo que esses eventos tenham acontecido durante a vigência da apólice.

3.10.2 Alteração de Risco Aceita: Se o pedido de alteração do risco for aceito, a cobertura terá início de vigência conforme o disposto no endosso.

3.10.3 Alteração de Risco Não Aceita: Se o pedido de alteração de risco não for aceito, a apólice permanece com as coberturas e cláusulas originalmente contratadas, a menos que o corretor solicite expressamente o cancelamento da apólice.

3.11. Bônus

O bônus é um sistema de pontuação que reflete o histórico de sinistros do segurado e influencia diretamente o valor do prêmio do seguro. Ele é pessoal e intransferível.

3.11.1. Para Renovações

Ao renovar o seguro, a classe de bônus deve ser aplicada conforme o histórico de sinistros da apólice ou item anterior. É fundamental informar a classe de bônus correta, pois divergências resultarão em alteração do prêmio.

A classe de bônus aumenta progressivamente a cada renovação, desde que:

- a. Não ocorra sinistros em que o causador seja o titular da apólice.
- b. Não haja interrupção do seguro.
- c. A vigência seja superior a 335 dias.

3.11.1.1. A cada sinistro indenizável ocorrido na vigência da apólice anterior, uma classe de bônus será reduzida na renovação.

3.11.2. Para Seguros Novos

Para um novo contrato de seguro, aplica-se a classe zero de bônus. A cada ano sem sinistro, uma classe é adicionada, até o limite de 10 (dez) classes.

Exceção: Se for do interesse da seguradora, o seguro novo pode aproveitar o bônus de outra apólice cancelada. Nesse caso, a classe de bônus inicial será a do bônus aproveitado, e estará condicionada à idade do segurado.

3.12. Estipulação de seguros coletivos – vínculos e obrigações

Fica entendido e acordado que, para contratações de seguros coletivos, serão observadas as disposições que estabelecem condições e regras específicas para seguros contratados por meio de estipulante.

4. VIGÊNCIA

4.1. A vigência terá início e término às 24 horas das datas indicadas na apólice.

4.2. Este seguro é por prazo determinado, podendo ter vigência anual ou plurianual, limitado a, no máximo, 05 (cinco) anos de vigência.

4.3. Durante a vigência do seguro, a seguradora poderá solicitar que o segurado reavalie as informações preenchidas no Questionário de Avaliação do Risco ou nos demais dados informados para a contratação do seguro. Desta forma, havendo alguma correção ou atualização, inclusive quanto ao valor do prêmio, a seguradora providenciará os ajustes necessários e emitirá o respectivo endosso.

5. RENOVAÇÃO

5.1. A renovação do seguro não será realizada automaticamente, acontece por acordo prévio entre o segurado e a seguradora. Esse acordo é formalizado com o envio de uma nova proposta de seguro, que deve ser devidamente assinada pelo segurado ou seu representante legal e pelo corretor de seguros.

5.1.1. A renovação está sujeita à aceitação do risco por parte da seguradora.

6. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SEGURO E CESSÃO DE DIREITOS

6.1. Em caso de transferência da propriedade do veículo, o segurado deve comunicar à seguradora prévia e formalmente no prazo de até 30 dias contados da transferência do veículo.

6.1.1. Na hipótese de não ser realizada a comunicação no prazo disposto no item acima, não haverá cobertura e a apólice será cancelada.

6.2. A transferência de direitos e obrigações do seguro extingue o bônus da apólice. O bônus é um direito pessoal do segurado e, portanto, não pode ser transferido para o novo proprietário do veículo.

6.3. Informada a transferência no prazo previsto do item 6.1, a seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para rescindir o contrato. Nesse caso, a seguradora deverá informar em até 15 (quinze) dias a recusa da transferência, hipótese em que o segurado receberá a devolução proporcional do prêmio, ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora às despesas incorridas.

6.4. A recusa da transferência será informada ao cedente e ao cessionário e produzirá efeitos após 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.

6.5. A cessão de direitos, que é a transferência expressa de um direito ou interesse legal na apólice de uma pessoa para outra (seja física ou jurídica), só é válida se for previamente informada pelo segurado à seguradora e expressamente aceita por ela.

6.6. É proibido ceder, transferir ou doar o direito à indenização referente às coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) e Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) a qualquer pessoa física ou jurídica.

7. GARANTIAS, RISCOS COBERTOS E RISCOS EXCLUÍDOS

7.1. Automóveis – Garantias Da Cobertura Básica Compreensiva (Colisão, Incêndio, Roubo E Furto)

7.1.1. A Cobertura Compreensiva, quando contratada, tem por objetivo indenizar ao segurado ou ao proprietário legal do veículo os prejuízos que venha sofrer em consequência de danos materiais causados acidentalmente ao veículo segurado provenientes dos riscos cobertos a seguir:

- a) colisão, abalroamento ou capotagem exclusivamente causados de forma acidental;
- b) queda acidental em precipícios ou pontes;
- c) queda acidental sobre o veículo de qualquer agente externo que não seja parte integrante do veículo ou não esteja nele afixado (caráter permanente) ou atrelado (engatado), como também de carga transportada por ele, desde que decorrente de colisão, abalroamento ou capotagem acidental, não se entendendo como tal a simples freada e/ou deslizamento da carga;
- d) queda de raio e suas consequências;
- e) incêndio ou explosão acidentais;
- f) roubo ou furto, total ou parcial do veículo;
- g) acidente ocorrido durante o transporte por qualquer meio comum e apropriado;
- h) atos danosos praticados por terceiros, exceto se constantes no “item 7.1.2 Prejuízos Não Indenizáveis”;

i) submersão parcial ou total do veículo em água doce proveniente de enxurradas, enchente, inundações e alagamentos, inclusive nos casos de veículos guardados no subsolo;

j) Chuva intensa, tempestade, granizo; e

k) Ventos fortes (qualquer vento, causado pela natureza, de velocidade igual ou superior a 54km/h).

7.1.1.1. Sem obstar as alíneas acima, os Itens de Série estarão cobertos por:

a) Perda parcial do veículo que ocasione danos aos Itens de Série;

b) Roubo ou furto exclusivo de Itens de Série;

c) Roubo ou furto do veículo segurado, localizado com itens de série subtraídos e/ou danificados.

NOTA IMPORTANTE: No caso de perda parcial ou dano exclusivo aos itens de série decorrentes de eventos cobertos por esta Garantia, serão aplicados o LMI e Franquia contratados para esta cobertura de Casco Compreensiva.

7.1.2. Prejuízos Não Indenizáveis

7.1.2.1. Salvo quando contratado por garantia adicional, não terão garantia de indenização por este seguro:

a) roubo ou furto exclusivo de peças ou equipamentos instalados no veículo, que sejam opcionais ou não de série do veículo;

b) peças ou equipamentos destinados a um fim específico não relacionados com o andamento do veículo, salvo quando contratada cobertura específica;

- c) danos a carrocerias, salvo quando contratado acessório;**
- d) danos à pintura, exclusivamente;**
- e) blindagem de qualquer espécie;**
- f) bens ou objetos deixados no interior do veículo.**
- g) manual do veículo;**
- h) as chaves originais ou não do veículo, incluindo em caso de veículo localizado após roubo ou furto sem as chaves.**
- i) *Roll bar* (Santo Antonio), para-choque de impulsão (quebra-mato) ou estribo lateral/de acesso, desde que não sejam de série;**
- j) Reboque.**

Observações:

- a) Os equipamentos normalmente fornecidos pelo fabricante do veículo por meio do modelo de série terão cobertura para riscos de colisão e incêndio; em caso de roubo ou furto, somente terão cobertura se houver o concomitante evento com o veículo.**
- b) Outros equipamentos que não sejam os de série do modelo do veículo, como por exemplo: multimídia, kit-gás, equipamento de adaptação PCD, somente terão cobertura do seguro quando também for contratada a cobertura adicional para acessórios, mediante pagamento do prêmio correspondente.**

7.1.2.2. As perdas e/ou prejuízos decorrentes:

a) da falha ou do defeito no air bag que cause danos aos passageiros, ao motorista ou a qualquer peça do veículo, inclusive o air bag;

b) do carregamento inadequado ou fora do padrão estipulado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) no caso de veículos eletrificados;

c) de roubo, furto ou danos materiais cometidos por pessoas que dependam do segurado ou do condutor do veículo, assim como seus prepostos, sócios, cônjuges, ascendentes ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, bem como quaisquer parentes que com eles residam e dependam economicamente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Excluem-se da cobertura os danos sem nexos causal com o sinistro.

7.2. Responsabilidade Civil Facultativa – Veicular (RCF-V)

7.2.1. Danos Materiais E Danos Corporais

7.2.1.1. Garantias

Esta cobertura reembolsa os valores, até o limite contratado, que o segurado tiver que pagar a terceiros em decorrência de atropelamento, colisão, abalroamento ou capotagem acidental, involuntária e externa, causados pelo veículo discriminado na apólice, definidas por:

a) condenação final em decisão judicial ou arbitral – exceto por revelia;

b) acordo amigável ou judicial, desde que autorizado previamente pela seguradora e que estejam comprovados os danos;

c) reparo autorizado previamente e de modo expresso pela seguradora, por danos involuntários, danos corporais e/ou danos materiais causados a terceiros durante a vigência deste contrato, exceto às pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado, e desde que as referidas coberturas tenham sido contratadas de forma distinta e expressa, mediante respectivo pagamento de prêmio;

d) despesas efetuadas com custas judiciais do foro civil e com honorários de advogados nomeados, em consenso com a seguradora, sempre que tais despesas decorram de reclamações de terceiros cobertas pelo presente contrato.

d.1) O reembolso de honorários do advogado do segurado seguirão os mesmos moldes e valores pagos aos escritórios terceirizados do Sistema Financeiro Banestes, de acordo com o rito processual. Os contratos dos escritórios terceirizados estão disponíveis no site do Banestes S.A.

d.2) ao ser citado, o segurado ou seu corretor deverá informar imediatamente à seguradora, sob pena de perda de direitos. Todas as tratativas de defesa de segurado devem ser realizadas através do e-mail: apoiojuridicobanseg@banestes.com.br.

d.3) os gastos mencionados nesta alínea "d" terão limites próprios definidos na alínea "d.1" e não descontarão do Limite Máximo de Indenização da Cobertura RCF-V;

e) danos morais decorrentes de ação judicial transitada em julgado, **quando contratada a cobertura mediante o pagamento de prêmio**. Esta cobertura, em hipótese alguma, será englobada na cobertura de Danos Corporais e/ou Materiais.

f) a soma dos reembolsos dos itens "a", "b", "c" e "e" NÃO poderá ultrapassar o limite da cobertura contratada.

7.2.1.1.1. É premissa para reparo e/ou acordo amigável:

a) que o terceiro seja o proprietário legal ou procurador do proprietário legal do veículo;

b) que o veículo sinistrado seja orçado ou reparado em oficina referenciada na relação disponível no site da Seguradora, quando veículo for reparado no Espírito Santo;

c) que a reparação do veículo terceiro em concessionária somente será acatada para veículos de ano/modelo do ano vigente, ou 1 (um) ano anterior ao vigente ou 2 (dois) anos com apresentação do manual de revisão realizado pela concessionária;

7.2.1.1.2. Para veículos de fora do Espírito Santo a seguradora acata acordo desde que sejam apresentados 3 (três) orçamentos de oficinas distintas, além de fotos dos veículos avariados, evidenciando avarias.

7.2.1.2. Excluem-se da cobertura os danos sem nexos causal com o sinistro.

7.2.1.3.: Para a liquidação do sinistro, é indispensável que o segurado assuma a culpa e que a responsabilidade pelo evento se caracterize após análise da seguradora.

7.2.1.4.: As pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado somente serão reembolsadas se o segurado houver contratado a cláusula de Acidentes Pessoais Passageiros (APP).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

a) A soma dos reembolsos da indenização em hipótese alguma poderá ultrapassar o limite da cobertura contratada;

b) As pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado somente serão reembolsadas se o segurado houver contratado a cláusula de APP.

c) A cobertura de Danos Corporais cobrirá somente o valor que exceder os limites vigentes de eventual seguro obrigatório de danos pessoais na data do sinistro.

d) Não haverá direito ao reembolso se o segurado tiver sido condenado por revelia;

e) Eventual condenação judicial do segurado ao pagamento de danos morais e danos estéticos, mesmo que decorrentes de evento coberto por este seguro, jamais poderão ser englobadas na cobertura de danos corporais.

7.2.2. Constituem prejuízos NÃO indenizáveis pela seguradora, especificamente para o seguro de RCF-V:

7.2.2.1. Os seguintes tipos de danos e/ou prejuízos:

a) não resultantes diretamente da responsabilidade civil por danos materiais e corporais cobertos;

b) DANOS MORAIS que o segurado, os seus beneficiários ou os respectivos representantes legais sejam obrigados a pagar, em razão de ação judicial, reclamação extrajudicial ou acordo amigável. Estes danos só estarão cobertos se contratada a Cláusula Padrão nº 114, mediante pagamento adicional de prêmio, respeitando o limite e condições desta cláusula específica;

c) danos estéticos, sem a possibilidade de contratação de cobertura específica, além de não estarem abrangidos, em hipótese alguma, nas coberturas de danos corporais ou danos morais, mesmo quando contratadas.

d) multas, composições civis, transações penais, fianças impostas ao segurado e despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais;

e) juros, correção monetária ou qualquer outra verba que o segurado seja condenado a pagar — quando for comprovado que o segurado tenha causado o sinistro e não tenha concordado em utilizar o seguro para o terceiro. Nessa hipótese, a responsabilidade da seguradora limita-se ao valor dos prejuízos apurados na data do sinistro;

7.2.2.2. As perdas e/ou danos materiais e/ou corporais causados:

a) a quem não se enquadre no conceito de terceiros:

a.1) Para segurado pessoa física: o próprio segurado, o condutor, qualquer passageiro do veículo segurado, bem como o cônjuge e/ou companheiro(a), os parentes naturais ou por afinidade do segurado até o 3º grau, e quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente;

a.2) Para segurado pessoa jurídica: o próprio segurado, qualquer pessoa que integre o quadro social ou de administração da empresa, os empregados da empresa, seus ascendentes, descendentes, cônjuges/companheiro(a) e os parentes naturais ou por afinidade até o 3º grau, prepostos e prestadores de serviços, empresas do mesmo grupo, cooperativas, coligadas, associadas, etc;

b) pelo veículo segurado durante o tempo em que esteve sendo conduzido por terceiros em razão de roubo, furto, sequestro ou qualquer outra forma dolosa de apropriação;

c) a bens de terceiros — móveis ou imóveis — em poder do segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

d) a pessoas transportadas pelo veículo segurado (condutor e passageiros);

e) a pacientes transportados por ambulâncias, quando as lesões não forem decorrentes do acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado;

f) dentro dos locais de propriedade do segurado;

g) ao meio ambiente, por poluição ou contaminação, bem como quaisquer despesas incorridas para contenção, limpeza e/ou descontaminação, causadas pelo veículo segurado ou terceiro incluindo as cargas de ambos.

7.3. ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS – A.P.P.

7.3.1. GARANTIAS

A Cobertura Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), quando contratada, garante, em caso de acidente com o veículo segurado, o pagamento de indenização à vítima ou aos seus beneficiários do seguro por Morte ou Invalidez permanente, total ou parcial, dos passageiros do veículo segurado, respeitadas, ainda, as seguintes condições:

a) Salvo por motivo de força maior, os limites de indenização de cada passageiro serão o equivalente aos valores expressos na apólice para garantir a morte ou a invalidez.

b) O Limite Máximo de Indenização da seguradora por evento e para cada garantia será o equivalente ao número de passageiros acidentados vezes o limite individual expresso na apólice, limitado, ainda, ao número de passageiros definidos pelo fabricante como lotação oficial do veículo segurado.

Nota – Ocorrendo acidente com lotação excedente ao número oficial definido pelo fabricante e, exclusivamente em caso de força maior, o valor individual de indenização devido a cada um dos passageiros será reduzido na proporção do número de lotação oficial do veículo

pelo número dos passageiros integrantes do veículo segurado na ocasião do acidente.

Nota: Esta garantia cobrirá somente o valor que exceder os limites vigentes, relativos à eventual seguro obrigatório de danos pessoais, na data do sinistro.

7.3.2. Constituem prejuízos NÃO indenizáveis pela seguradora, especificamente para o seguro de APP:

7.3.2.1. As perdas e/ou danos decorrentes de:

a) doenças que tenham qualquer causa ainda que provocadas ou agravadas, direta ou indiretamente, pelo acidente com o veículo segurado. Excetuam-se as infecções, os estados septicêmicos e as embolias resultantes de ferimento visível;

b) atos reconhecidamente perigosos não motivados por necessidade justificada;

c) suicídio ou tentativa de suicídio nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato;

d) despesas médicas do período de convalescença (após a alta médica) e as despesas de acompanhantes a qualquer tempo;

e) danos a órteses e a próteses de caráter permanente, salvo as prescritas por ocasião do acidente. A perda de dentes e os danos estéticos não dão direito à indenização por invalidez permanente;

f) acidentes que causem danos físicos aos passageiros dos veículos cuja lotação supere a quantidade permitida pela categoria do veículo segurado ou àquela prevista no Certificado de Registro de Veículos (CRV), decorrente de alteração no veículo.

g) indenizações por DANOS MORAIS e ESTÉTICOS que o segurado, os seus beneficiários ou os respectivos representantes legais sejam

obrigados a pagar, em razão de ação judicial, reclamação extrajudicial ou acordo amigável;

h) paralisações, temporárias ou definitivas, das atividades profissionais do segurado ou do passageiro do veículo segurado que estiveram em tratamento médico-hospitalar ou cuja invalidez permanente (total ou parcial) tenha sido constatada, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto pela apólice (exemplo: lucros cessantes);

i) acidentes que ocorrerem aos passageiros quando a habilitação do condutor do veículo segurado:

i.1) não for legal ou apropriada;

i.2) estiver suspensa e/ou cassada;

i.3) estiver com a data do exame médico vencido e este não puder ser renovado.

j) qualquer tipo de doença;

k) lesões físicas preexistentes;

l) danos causados a pacientes transportados por ambulâncias, quando as lesões não forem decorrentes do acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

8. RISCOS EXCLUÍDOS PARA TODAS AS GARANTIAS E CLÁUSULAS DAS CONDIÇÕES GERAIS

Salvo quando por expressa menção em contrário, este seguro não garante qualquer indenização de eventos decorrentes de:

- a) danos decorrentes de riscos não previstos nas coberturas básicas ou adicionais contratadas;**
- b) atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco ou nacionalização;**
- c) atos de vandalismo, discussões, brigas e agressões físicas;**
- d) destruição, requisição ou apreensão por autoridade de fato ou de direito, civil ou militar;**
- e) prejuízos decorrentes de quaisquer perturbações de ordem pública, inclusive, mas não se limitando a: tumultos, motins, greve de empregados e paralisação de atividade provocada pelo empregador (lock-out);**
- f) furacões, ciclones, tornados, terremotos, movimentos sísmicos, movimentos de terra em geral, maremotos, erupções vulcânicas, queda de meteoritos, desmoronamentos, tufão, tsunamis, tremor de terra e meteoro;**
- g) submersão total ou parcial em água salgada;**
- h) acidentes diretamente ocasionados pela inobservância às disposições legais, como lotação de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento da carga transportada, trânsito com veículos por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças, bem como por praias e regiões ribeirinhas, sem autorização de tráfego pelo órgão competente;**
- i) desgastes, depreciação pelo uso, falhas de material, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do veículo segurado;**
- j) perdas ou danos originados por falta de manutenção, defeitos de fabricação e/ou de projeto, e/ou falhas na execução de serviços prestados pela oficina;**

k) depreciação em decorrência: de sinistro, da desvalorização do veículo por reparação, da troca de peças e/ou da remarcação do chassi;

l) contaminação ou radiação de qualquer natureza e processos provocados por combustíveis e materiais de armas nucleares, bem como qualquer processo de fissão nuclear; participação do veículo segurado em competições, apostas e provas de velocidade, legalmente autorizadas ou não;

m) reboque ou transporte do veículo segurado por veículo não apropriado a esse fim;

n) queda, deslizamento ou vazamento - no veículo segurado ou terceiro - da carga e/ou objeto transportado pelo veículo segurado, sem que tenha acontecido a colisão, o choque, o abalroamento ou a capotagem acidental. Também não haverá cobertura para o evento decorrente da simples freada ou danos causados exclusivamente pela carga;

o) despesas de qualquer espécie, que não correspondam ao necessário para o reparo do veículo avariado e seu retorno às condições de uso imediatamente anteriores ao sinistro, inclusive aquelas referentes à regularização documental do veículo;

p) atos ilícitos dolosos ou com culpa grave equiparável ao dolo, cometidos pelo segurado, pelo condutor, por beneficiários, por representantes ou pessoas que dependam do segurado e/ou do condutor, bem como cônjuge, ascendentes e/ou descendentes por consanguinidade, afinidade, adoção, parentes e/ ou pessoas que residam com o segurado e/ou com o condutor;

q) atos ilícitos dolosos ou com culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou por seus representantes legais, bem como aqueles praticados pelos sócios

controladores, dirigentes e administradores legais, na hipótese de seguros de pessoas jurídicas;

r) desrespeito às leis de trânsito e demais disposições legais emitidas pelo órgão regulador das atividades de transporte e circulação de veículos em geral;

s) danos causados por ataques de animais;

t) cobrança de estadias de oficinas, pátios públicos ou privados ou qualquer outro local assemelhado, pelo período de paralisação do veículo segurado e/ou do veículo terceiro;

u) danos causados pelo segurado a seus ascendentes, descendentes, cônjuge e/ou irmãos, bem como a quaisquer parentes e/ou pessoas que com ele residam e/ou que dele dependam economicamente;

v) prestação de serviços especializados de natureza técnico profissional a que se destine o veículo e não relacionados a sua locomoção;

w) danos causados por veículos que prestam serviço de natureza técnico profissional, como por exemplo: retroescavadeiras, muncks etc., quando decorrentes dos riscos da operação em ruas, canteiros de obra, pátios ou assemelhados. Somente haverá cobertura para os danos causados quando o veículo estiver em trânsito;

x) danos causados a empregados ou prepostos do segurado, quando a seu serviço, bem como a seus descendentes, ascendentes, cônjuges e/ou irmãos;

y) danos causados a sócios-dirigentes ou a dirigentes da empresa do segurado, bem como a seus descendentes, ascendentes, cônjuges e/ou irmãos;

z) bens de terceiros móveis ou imóveis em poder do segurado para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de quaisquer trabalhos;

aa) responsabilidades assumidas pelo segurado por acordos ou convenções, sem anuência prévia da seguradora;

bb) multas e fianças impostas ao segurado e despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais;

cc) custos operacionais, despesas, lucros, custos indiretos, multas e cobranças de serviços de órgãos públicos, tais como: limpeza da via; organização e sinalização do trânsito em razão do sinistro; reconstrução de obras públicas ou de concessionárias de rodovias, dentre outras;

dd) danos decorrentes da apropriação indébita, estelionato, furto ou extorsão quando ocorrido mediante fraude contra o segurado;

ee) perdas ou danos causados a terceiros ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa sem carteira de habilitação válida, CNH incompatível com a respectiva categoria do veículo e/ou estiver suspensa ou cassada;

ff) perdas ou danos causados a terceiro ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa com idade inferior a 25 anos, e desde que não tenha sido contratada a Cláusula Padrão n.º 30 especificada como Cobertura Adicional da Apólice;

gg) acidentes ocorridos fora do âmbito geográfico estabelecido na apólice;

hh) reclamações resultantes de danos causados por poluição ou contaminação ao meio ambiente e os ocorridos durante as

operações de carga e descarga, salvo quando contratada por cobertura específica;

ii) danos morais, exceto quando da contratação da cláusula adicional específica (nº 114), mediante o pagamento de prêmio;

jj) danos estéticos, sem a possibilidade de contratação de cobertura específica, além de não estarem abrangidos, em hipótese alguma, nas coberturas de danos corporais ou danos morais, mesmo quando contratadas;

kk) prejuízos patrimoniais e lucros cessantes não resultantes diretamente dos danos cobertos por este seguro;

ll) danos causados por reboques, semirreboques, carrocinhas ou carretinhas acoplados ou não ao veículo do segurado.

mm) agravamento dos danos iniciais ocorridos no sinistro.

nn) danos ocasionados pelo carregamento inadequado, fora dos padrões de normas técnicas estipulado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou fora da recomendação do fabricante, no caso de veículos híbrido plug-in e elétricos;

oo) roubo, furto, extravio, perdas ou danos exclusivamente do cabo e/ou plug-in de carregamento de veículos híbridos e elétricos;

pp) perdas ou danos ocorridos quando o veículo segurado for conduzido ou posto em movimento por pessoa que não seja funcionário, sócio, diretor ou administrador da empresa, quando o segurado for Pessoa Jurídica.

qq) Danos decorrentes de riscos inerentes à atividade profissional da pessoa habilitada a dirigir o veículo segurado, como por exemplo policiais militares e civis, investigadores, delegados de polícia etc;

rr) Danos mecânicos decorrentes da utilização do veículo quando não estiver em condições de uso, após sofrer pane ou acidente.

9. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

Durante a vigência deste seguro, o segurado tem as seguintes obrigações:

9.1. Quanto a conservação do veículo

- a) manter o(s) veículo(s) segurado(s) em bom estado de conservação e segurança;**
- b) comunicar o sinistro à seguradora imediatamente e adotar as providências imediatas para minorar as consequências, sob pena de perder o direito à indenização;**
- c) Além das hipóteses de vistoria prévia, deverá apresentar o veículo para vistoria nas situações em que a seguradora julgar necessário (renovação, endosso, reativação da cobertura em caso de atraso no pagamento do prêmio, entre outros casos).**

9.2. Comunicação de Alterações

- a) É obrigação do segurado comunicar à seguradora, imediatamente e por escrito, sob pena da perda de direito, quaisquer fatos ou alterações que ocorram no veículo e/ou perfil do segurado durante a vigência do contrato, pois esses fatores influenciam diretamente a continuidade da aceitação do risco. As comunicações incluem:**

- a.1. Contratação de qualquer outro seguro sobre o veículo;**
- a.2. Alterações estruturais no veículo ou em seu uso;**

a.3. Mudança de região de circulação;

a.4. Alteração no interesse do segurado sobre o veículo, por exemplo: venda, doação, transferência do veículo;

a.5. Alteração de qualquer informação fornecida no Questionário de Avaliação do Risco, se o seguro foi contratado nesta modalidade.

b) O segurado também deve comunicar à seguradora, imediatamente e por escrito, a substituição do veículo segurado.

c) a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo segurado, por seu representante ou por seu corretor.

d) O segurado é obrigado a comunicar à seguradora, assim que souber, todo incidente que possa agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto. A falha em comunicar poderá resultar na perda do direito às garantias contratadas conforme disposto no item 12 (Agravamento de Risco).

d.1. A responsabilidade da seguradora sobre as alterações comunicadas só prevalecerá após sua concordância formal e expressa ou a partir da emissão de endosso(s) que efetuem as modificações necessárias na apólice. Caso a seguradora não se manifeste em até 25 (vinte e cinco) dias ininterruptos (contados da data do protocolo da comunicação da alteração), a comunicação será considerada aceita.

d.2. Se a seguradora não concordar com fatos ou alterações verificadas durante a vigência do contrato, poderá cancelar o seguro mediante comunicação formal ao segurado, 30 (trinta) dias após o recebimento da comunicação pelo segurado, conforme critérios destas condições.

e) O segurado também deverá comunicar imediatamente e de forma expressa à seguradora se houver o recebimento de

reclamação, citação, intimação, carta ou documento relacionados a sinistro que envolva o veículo segurado.

9.3. Transferência do Veículo

a) O segurado deverá comunicar imediatamente à seguradora a transferência da posse ou propriedade do veículo segurado.

b) Devido ao caráter estritamente pessoal deste contrato, a venda ou alienação do(s) veículo(s) segurado(s) durante a vigência não transfere automaticamente as garantias contratadas ao novo adquirente.

c) Se houver alienação do(s) veículo(s) segurado(s) durante a vigência e o segurado tiver interesse na transferência concomitante do seguro, ele deverá comunicar formalmente o fato à seguradora, que, a seu critério, decidirá sobre a aceitação ou não da transferência.

d) Se o segurado não seguir a exigência acima, a seguradora ficará automaticamente desobrigada do pagamento de qualquer indenização prevista neste contrato para o(s) veículo(s) alienado(s).

e) Caso a seguradora aceite a transferência do seguro, cobrará do novo proprietário as obrigações por parcelas a vencer e/ou os custos da diferença de prêmio pela transferência, se existirem. Se não aceitar, devolverá o prêmio ao segurado de forma *pro rata temporis*, deduzindo o custo da apólice e o IOF.

9.4. Na ocorrência de sinistro

a) Adotar, o mais rapidamente possível, todas as medidas ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar o agravamento dos prejuízos;

b) Registrar o desaparecimento, roubo ou furto do veículo segurado junto às autoridades policiais. Se o veículo possuir dispositivo de segurança, acionar o mais rápido possível a empresa prestadora de serviço para o bloqueio/localização do veículo;

c) Dar aviso imediato ao corretor e à seguradora sobre o ocorrido, relatando detalhadamente o fato (dia, hora, local exato, circunstância do acidente, nome, endereço e CNH do condutor do veículo no momento do acidente, nome e endereço de possíveis testemunhas (quando existirem), providências policiais e outras informações que contribuam para o esclarecimento do evento). Além disso, deve identificar o causador do sinistro, terceiros envolvidos e a eventual existência de outros seguros em vigor para o mesmo veículo.

d) Não fazer nenhum acordo com os demais envolvidos no sinistro sem a autorização expressa da seguradora, nem assumir a culpa por sinistro provocado por terceiros.

e) Solicitar o orçamento à oficina, agendar a vistoria de sinistro junto à seguradora e aguardar a autorização formal da seguradora para iniciar os reparos.

f) Ao utilizar as Coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa – Veicular (RCF-V) e de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP): comunicar imediatamente, por escrito, à seguradora a ocorrência de qualquer fato que possa gerar responsabilidade civil nos termos do contrato; qualquer reclamação, citação ou intimação, carta ou documento recebido relacionado ao acidente/sinistro coberto;

comunicar antecipadamente à seguradora e obter sua expressa e prévia autorização para realizar todo e qualquer acordo (judicial ou extrajudicial) por danos involuntários (corporais e/ou materiais) causados a terceiros durante a vigência da apólice e cobertos pelo seguro, sob pena de perda do direito à indenização.

g) Providenciar toda a documentação mencionada nas Condições Específicas de cada cobertura, para possibilitar a adequada liquidação do sinistro, atendendo a necessidade de entrevista pessoal e facilitando a entrevista com o condutor e/ou beneficiário da indenização, quando solicitado pela seguradora para mais esclarecimentos e para que a liquidação do sinistro seja possível.

10. PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei e dos Riscos Excluídos destas Condições Gerais, a seguradora estará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, relativa às garantias contratadas, nas seguintes situações:

10.1. Se o segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou beneficiário do seguro:

a) realizar declarações incorretas e/ou incompletas ou silenciar e/ou omitir informações prestadas na proposta, as quais possam influir na aceitação do seguro, na análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro;

b) realizar declarações incorretas e/ou incompletas ou silenciar e/ou omitir de má-fé informações prestadas no Questionário de Avaliação do Risco, as quais possam influir na aceitação do seguro,

na análise do risco, na estipulação do prêmio e/ou na análise das circunstâncias decorrentes do sinistro.

c) Deixar de comunicar à Seguradora, por escrito, alterações durante a vigência da apólice. Isso inclui, por exemplo:

c.1 Alterações no uso do veículo, condutores, região de tráfego, local de pernoite.

c.2 Transferência de posse e/ou propriedade do veículo.

c.3 Adaptações ou alterações no veículo, como rebaixamento, blindagem, instalação de turbo ou dispositivos que aumentam a potência, ou instalação de "kit gás" (GNV).

d) atrasar o pagamento do prêmio e/ou de suas parcelas, conforme o item 11 (Pagamento do Prêmio);

10.2. Se o segurado, seu representante, seu corretor, condutor do veículo ou beneficiário do seguro:

a) agravar intencionalmente o risco ao qual o bem segurado está exposto;

b) agravar as circunstâncias do sinistro, fizer declarações inexatas ou omitir quaisquer informações, visando obter o pagamento de indenização indevida ou maior que a devida;

c) Praticar atos ilícitos dolosos que resultem na ocorrência de sinistro, além da perda de direito à indenização, resulta na extinção do contrato, sem prejuízo da dívida do prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas e devidamente comprovadas pela seguradora. A perda de direitos se aplica também se esses atos forem praticados por beneficiários, representantes legais, ou por sócios dirigentes, controladores e administradores legais dos beneficiários e de seus representantes, no caso de o segurado ser pessoa jurídica.

- d) Ter causado o sinistro dolosamente ou, se tiver prévia ciência da provocação dolosa do sinistro e não agir na tentativa de evitá-lo.**
- e) Cometer fraude na reclamação do sinistro.**
- f) não cumprir as obrigações previstas nestas Condições Gerais;**
- g) tentar obter benefícios ilícitos do seguro;**
- h) não comunicar à seguradora a ocorrência de sinistro, tão logo tome conhecimento, e não adotar as providências imediatas para minimizar as consequências;**
- i) promover modificações, de forma dolosa, no local do sinistro, bem como destruir ou alterar elementos relacionados ao sinistro;**
- j) não comunicar, por escrito, à seguradora a pretensão de obter, em outra companhia, novo seguro para o mesmo interesse e risco;**
- k) impossibilitar a seguradora de evitar ou atenuar prejuízos de eventos cobertos, por omissão ou atraso injustificado na informação da ocorrência de sinistros.**
- l) Não registrar junto às autoridades policiais o desaparecimento, roubo ou furto do veículo segurado.**
- m) Apresentar documentos ou registros do veículo segurado falsos ou adulterados, ou adulterar o próprio veículo segurado.**
- n) Não comunicar imediatamente à seguradora a existência de reclamação ou ação judicial, movida por terceiros, que envolva qualquer risco coberto pela apólice,**
- o) realizar acordo, judicial ou extrajudicial, não autorizado expressamente pela seguradora.**
- p) For acionado judicialmente e deixar de comparecer às audiências, não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou**

não estiver devidamente representado no processo judicial (revelia).

q) Assumir ou promover qualquer tipo de reparo ou pagamento indenizável sem a prévia anuência da seguradora, mesmo que decorrente de risco coberto.

r) Declarar na apólice como condutor principal pessoa que não possui habilitação para a condução do veículo, ainda que, no momento do sinistro, o veículo esteja sendo conduzido por pessoa habilitada.

s) Informar como condutor principal do veículo segurado pessoa diferente daquela que realmente utiliza o bem, de acordo com os critérios do Questionário de Avaliação de Riscos.

t) Em caso de sinistro, prestar informações falsas sobre o condutor do veículo na ocasião do evento.

u) Estiver sob ação de álcool, drogas, substâncias tóxicas, entorpecentes, ou, sob efeito de medicamentos contraindicados para condução de veículos automotores, quando da ocorrência do sinistro, mesmo que de forma acidental ou por envenenamento; ou ainda, se o condutor se negar a realizar teste de embriaguez alcoólica ou de uso de entorpecentes. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo Segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do segurado.

v) também haverá perda do direito à indenização, se constar expresso na apólice a contratação do tipo de oficina para reparo na “Rede Referenciada”, e, no momento do sinistro, o segurado, seu representante e/ou condutor do veículo segurado, recusar-se a

realizar o reparo do veículo em uma das oficinas referenciadas constantes no site da seguradora.

10.3. Se o veículo segurado:

- a) for importado e estiver circulando de maneira ilegal no país.**
- b) nas hipóteses de indenização integral, não estiver livre de dívidas, penhoras, ônus, gravames, contestações ou restrições de qualquer natureza, mesmo que provenientes do proprietário anterior;**
- c) for utilizado para fim diferente do indicado na proposta/apólice.**
- d) não apresentar documentos ou registros autênticos e regulares;**
- e) for transferido a terceiros sem a prévia comunicação e expressa concordância da seguradora para transferência ou cessão da apólice.**
- f) estiver sendo conduzido por pessoa que esteja sob ação de álcool, drogas, substâncias tóxicas, entorpecentes, ou, ainda, sob efeito de medicamentos contraindicados para condução de veículos automotores, quando da ocorrência do sinistro, mesmo que de forma acidental ou por envenenamento; ou ainda, se o condutor se negar a realizar teste de embriaguez alcoólica ou de uso de entorpecentes. Essa hipótese aplica-se a qualquer situação e abrange não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por qualquer pessoa que estiver conduzindo o veículo, com ou sem o consentimento do segurado;**
- g) não for apresentado para realização de vistoria, sempre que a seguradora julgar necessário.**

h) for objeto de estelionato, apropriação indébita e furto mediante fraude;

i) estiver em posse e/ou propriedade de terceiros para venda em consignação e/ou exposição;

j) for aceito por esta seguradora como veículo de *test drive* e na ocasião do sinistro for constatado que não estava sendo usado para este fim ou conduzido sem a presença de um funcionário ou representante da loja. Entende-se por *test drive* a condução de um veículo para aferir a sua dirigibilidade e estado geral de funcionamento;

k) for utilizado para transporte remunerado de passageiros (tais como: Uber, 99, etc.).

l) for utilizado para fins de uso diferentes dos mencionados no Questionário de Avaliação de Riscos;

m) for utilizado para locação;

10.3.1. Diante da ocorrência de quaisquer das situações descritas nos itens 10.1, 10.2 ou 10.3 o segurado fica obrigado a pagar o prêmio vencido, e a seguradora poderá cancelar o contrato, conforme cláusula de “Rescisão e cancelamento do seguro”

OBSERVAÇÃO: CASO A SEGURADORA TENHA CONHECIMENTO, POSTERIOR AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, DE QUAISQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NAS CLÁUSULAS DE PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS E DE PERDAS DE DIREITOS, PODERÁ COBRAR DO SEGURADO O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, MEDIANTE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

10.4. Exemplos De Má-Fé Quando Da Contratação Do Seguro E Durante A Vigência Da Apólice:

- a) omitir as alterações da titularidade do seguro, da propriedade do veículo e/ou da real classe de bônus, utilizando-se indevidamente de bonificação;**
- b) omitir informação sobre os locais de circulação e pernoite do veículo;**
- c) não declarar corretamente o condutor do veículo na proposta, com base na seguinte definição: “Condutor que é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana”;**
- d) não comunicar, durante a vigência da apólice, a transferência de posse ou propriedade do veículo segurado;**
- e) não comunicar alterações de características no veículo (o rebaixamento, a personalização, o turbo, a blindagem, o sistema de combustível, a inclusão de equipamento, a transformação para aumento da capacidade de passageiros, etc.);**
- f) trocar de condutor quando da ocorrência de sinistro.**

10.5. Caso A Inexatidão Ou Omissão Nas Declarações Do Segurado Não Resultem De Má-Fé, A Seguradora Poderá:

10.5.1. Na hipótese de não ocorrência de sinistro:

- a) **cancelar a apólice, retendo a parte do prêmio proporcional ao tempo decorrido; ou**
- b) **permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio devido.**

10.5.2. Na hipótese de sinistro sem indenização integral:

- a) **cancelar a apólice após o pagamento da indenização, retendo a parte do prêmio proporcional ao tempo decorrido (acrescida da diferença devida); ou**
- b) **permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.**

10.5.3. Na hipótese de sinistro de indenização integral, cancelar a apólice após o pagamento da indenização, deduzindo do valor a ser indenizado a diferença de prêmio devido à seguradora;

11. PAGAMENTO DO PRÊMIO

11.1. Condições:

11.1.1. O seguro pode ser pago **à vista** ou em **parcelas mensais**, de acordo com as condições oferecidas pela seguradora e a escolha do segurado.

11.1.2. O pagamento, seja ele integral ou parcelado, deve ser feito até a **data limite** indicada nos documentos de cobrança, na apólice ou em aditivos contratuais.

11.1.3. Na hipótese de a data limite para pagamento cair em um dia sem expediente bancário, o pagamento deverá ser efetuado no **primeiro dia útil seguinte** em que houver expediente bancário.

11.1.4. Nenhuma parcela poderá vencer em prazo inferior a **30 (trinta) dias** do vencimento do seguro.

11.1.5 Endossos realizados nos **30 dias anteriores** ao fim da vigência da apólice devem ser pagos **obrigatoriamente à vista**.

11.1.6 A cobrança do prêmio, à vista ou parcelada, será feita por meio de um documento emitido pela seguradora e enviado ao segurado ou ao seu corretor de seguros.

11.1.7. Quando se tratar pagamento em boleto, a seguradora deverá enviá-lo ao endereço indicado na proposta em até 5 (cinco) dias úteis em relação à data de vencimento.

11.1.8. Salvo o disposto no subitem 11.1.9, qualquer indenização por este contrato somente será devida após o pagamento do prêmio do seguro até a data do vencimento pelo segurado ou estipulante.

11.1.9. O direito à indenização não será prejudicado se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas.

11.2. Em caso de não pagamento do prêmio, serão observadas as seguintes disposições:

11.2.1. A falta de pagamento da primeira parcela ou da parcela única resultará no cancelamento automático do contrato, ficando o segurado sem direito a qualquer garantia.

11.2.2. Na falta de pagamento das demais parcelas do seguro, será considerado o número de dias correspondentes ao percentual do prêmio pago conforme Tabela de Prazo Curto.

11.2.3. A seguradora notificará o segurado ou seu representante legal do atraso, concedendo prazo não inferior a 15 dias (contados do recebimento da notificação) para purgação da mora e advertindo de que o não pagamento nesse prazo suspenderá a garantia do seguro retroativamente à data do atraso.

11.2.3.1. Se não houver pagamento nesse novo prazo, a seguradora cancelará o contrato em prazo não inferior a 30 dias a partir da suspensão da garantia ou no fim da vigência definida na Tabela de Prazo Curto, o que for mais benéfico ao segurado.

11.2.4. A notificação será feita por meio escrito ou digital que comprove o seu recebimento pelo segurado ou pelo representante legal e conterá as advertências de que o não pagamento no novo prazo suspenderá a garantia, ficando o segurado sem direito a qualquer pagamento relativo a sinistros ocorridos desde o vencimento original da parcela não paga.

11.2.4.1 Caso o segurado recuse o recebimento da notificação ou, por qualquer razão, não seja encontrado no último endereço informado à seguradora, o prazo previsto terá início na data da frustração da notificação.

11.2.5. Restabelecido o pagamento das parcelas ajustadas, dentro do novo período de vigência do seguro, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, o período da nova vigência será calculado a partir da razão entre o valor efetivamente pago e o valor devido como custos do seguro e tomando por base a Tabela de Prazo Curto, constante do item 30 destas Condições Contratuais.

11.2.6. É vedado o cancelamento de contratos de seguro com pagamento à vista que foram financiados por instituições financeiras,

mesmo em caso de inadimplência do segurado no pagamento do financiamento.

11.2.7. Exclusivamente para **seguros coletivos** feitos por averbação mensal, o início da cobertura ocorre somente após a quitação do prêmio mensal respectivo. A cobertura vigorará até as **24h00** do dia de vencimento da fatura do mês imediatamente posterior ao do pagamento, salvo declaração escrita em contrário da seguradora.

11.2.8. Em pagamentos por averbação, a falta de quitação de uma averbação pode cancelar a apólice. Contudo, os veículos referentes aos prêmios já pagos **continuam com cobertura** até o fim de sua vigência.

11.3. Relação com a Cobertura do Seguro

11.3.1. Qualquer indenização por este contrato somente será devida após o **pagamento do prêmio do seguro** até a data do vencimento pelo segurado ou estipulante.

11.3.2. O direito à indenização **não será prejudicado** se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas.

11.3.3. A quitação de qualquer parcela **após a ocorrência do sinistro** não será considerada no cálculo de proporção previsto no subitem 11.2.3.

11.3.4. Quando o pagamento da indenização resultar no cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas deverão ser **deduzidas do valor da indenização**, excluindo-se o adicional de fracionamento.

11.4. Condições Particulares de Pagamento

Demais condições particulares serão informadas ao segurado no momento da contratação.

12. AGRAVAMENTO DO RISCO

a) O segurado que agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto deste contrato perderá o direito à garantia contratada.

b) Será considerado relevante o agravamento que:

b.1. conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade de realização do risco descrito no questionário de avaliação de risco; ou,

b.2. da severidade dos efeitos de tal realização.

c) O segurado deverá comunicar à seguradora o relevante agravamento do risco tão logo tome conhecimento, sob pena de perda da garantia contratada.

d) Ciente do agravamento, a seguradora poderá aceitar o risco, e no prazo, cobrar a diferença do prêmio. Se não for tecnicamente possível garantir o novo risco, o contrato será resolvido, perdendo o seu efeito 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação de resolução.

e) O segurado que não comunicar imediatamente à seguradora o relevante agravamento do risco:

- e.1. perderá a garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora, **se o agravamento for doloso;**
- e.2. ficará obrigado a pagar a diferença de prêmio apurada, **se o agravamento for culposos.**

Observação: Ainda que se trate de agravamento culposos, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, o segurado perderá a garantia.

f) Se, em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% (dez por cento) do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da alteração no prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco foi agravado.

g) Se houver relevante redução do risco, o valor do prêmio será proporcionalmente reduzido, ressalvado, na mesma proporção, o direito da seguradora ao ressarcimento das despesas realizadas com a contratação.

13. DESPESAS DE SALVAMENTO

13.1. As despesas com as medidas de contenção ou de salvamento para evitar o sinistro iminente ou atenuar seus efeitos, mesmo que realizadas por terceiros, correrão por conta da seguradora até o limite especificado no item 13.2.

13.2. Os reembolsos das despesas de contenção e salvamento e dos valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar

a coisa estarão limitados a R\$500,00 (quinhentos reais), e deverão ser comprovados por meio da apresentação de nota fiscal.

13.3. Não constituem despesas de salvamento as realizadas com prevenção ordinária, incluída qualquer espécie de manutenção.

13.4. A seguradora não estará obrigada ao pagamento de despesas com medidas notoriamente inadequadas, observada a garantia contratada para o tipo de sinistro iminente ou verificado.

13.5. O reembolso das despesas com as medidas de contenção ou de salvamento subsistirá ainda que os prejuízos não superem o valor da franquia contratada para a cobertura afetada ou que as medidas de contenção ou de salvamento tenham sido ineficazes.

13.6. Não serão reembolsadas as despesas previstas no serviço de Assistência 24 Horas, salvo quando expressamente autorizado pela seguradora.

14. FRANQUIA

14.1. A franquia é um valor definido na apólice pelo qual o segurado é responsável em cada sinistro. Em caso de sinistro, o segurado arcará com os prejuízos até o valor estipulado como franquia, e a seguradora responde pelos prejuízos que ultrapassarem esse valor, até o limite do Valor de Mercado Referenciado do veículo.

14.2. Sinistros Não Sujeitos à Franquia

As indenizações a seguir não exigem o pagamento de franquia:

- a) Danos causados a terceiros;
- b) Morte ou invalidez de passageiros;
- c) nos casos de indenização integral.

14.3. Tipos de Franquia:

- a) Franquia Obrigatória Dedutível: É a participação obrigatória do segurado nos prejuízos indenizáveis, por cada evento de sinistro.
- b) Franquia Obrigatória + Facultativa: É a aplicação de uma segunda franquia, que aumenta a participação do segurado em caso de danos parciais ao veículo. Contratar este tipo de franquia pode reduzir o valor do "Prêmio Casco" (o prêmio pago pela cobertura básica), mas o segurado arcará com uma participação maior nos prejuízos.
- c) Franquia Obrigatória Reduzida: Mediante o aumento do "Prêmio Casco", o segurado terá uma participação menor nos prejuízos indenizáveis.
- d) Franquia Simples: Com o pagamento de um prêmio adicional, o segurado poderá contratar esta franquia. Nela, o segurado arcará com os prejuízos até o valor estipulado da franquia, e a seguradora responderá pelo total dos prejuízos que ultrapassarem esse valor.
- e) Franquia de Itens Específicos: É uma franquia separada, que não se engloba na franquia do veículo. Ela se aplica a itens como CD's e DVD's players, rádios, carrocerias e equipamentos especiais, e é discriminada na apólice.

14.4. As franquias serão deduzidas de cada evento de sinistro indenizável. Se vários eventos forem comunicados de uma única vez, serão deduzidas tantas franquias quanto forem os eventos identificados na reclamação.

14.5. A franquia deverá ser paga pelo segurado diretamente à oficina que reparou o veículo.

15. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DA COBERTURA DE SINISTRO

15.1. A seguradora terá o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se sobre a cobertura, sob pena de decair do direito de recusá-la, contado da data de apresentação da reclamação ou do aviso de sinistro pelo interessado, acompanhados de todos os elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura.

15.1.1. O prazo mencionado no subitem acima poderá ser suspenso uma vez quando solicitados documentos complementares.

16. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – AUTOMÓVEL (CASCO)

Além de qualquer outra documentação que possa ser exigida, os seguintes documentos são necessários para fins de análise do sinistro.

16.1. Indenização Parcial (entregar cópia simples dos seguintes documentos):

- a) Aviso de sinistro;
- b) Documento de propriedade do veículo (DUT).
- c) Carteira de habilitação do condutor – CNH válida do condutor do veículo segurado;
- d) Boletim de ocorrência, caso o tenha lavrado, da Polícia Civil e/ou da Polícia Militar, se houver;
- e) Para veículos com cobertura de zero quilômetro, pode ser solicitada a Nota Fiscal.

Observação: A não apresentação da Nota Fiscal, quando solicitada, implicará indenização pelo valor referenciado de veículo não zero-quilômetro.

- f) laudo de atendimento e prontuários médicos do condutor do veículo, se houver;
- g) exame necroscópico, emitido pelo IML, do condutor do veículo, se houver;
- h) exame clínico e/ou químico, emitido pelo IML, do condutor do veículo, se houver;
- i) laudo pericial - IC (Instituto de Criminalística), se houver;

Os documentos listados acima poderão ser entregues à seguradora logo após o aviso de sinistro, independentemente de solicitação.

16.2. Entrega De Documentos Básicos Para A Liquidação Do Sinistro - Automóvel (Casco)

A indenização integral somente será realizada após a entrega dos seguintes documentos:

- a) cópia autenticada do CPF, do RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do segurado e do proprietário legal do veículo;
- b) cópia simples do comprovante de residência do segurado e/ou terceiro ou Declaração de residência (formulário disponível no site);
- c) cópia do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício vigente.

- d) Documento de transferência do veículo (CRV ou ATPV-e assinado e com firma reconhecida;

OBS: No caso de arrendamento, o documento deverá ser assinado pela instituição financeira (LEASING);

- e) Boletim de Ocorrência;
- f) Chave principal, Chave reserva e Manual do veículo ou declaração de inexistência assinada (formulário disponível no site);
- g) Termo de responsabilidade de multas assinado e com firma reconhecida ou assinatura digital emitida pelo Portal gov.br,

informando o número do banco, agência e conta onde deverá ser depositada a indenização (a conta informada deverá ser do segurado e em caso de terceiro, do proprietário do veículo);

h) autorização para dedução de débitos do veículo;

i) Cópia autenticada do Contrato Social, RG e CPF ou CNH e comprovante de residência dos sócios e administradores, Certidão Negativa Débitos da RFB, Cert. simplif. da Junta Comercial (emitida em até 30 dias), Cartão do CNPJ, em caso do proprietário legal do veículo for pessoa jurídica.

17. LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO – AUTOMÓVEL (CASCO)

17.1. Forma de liquidação:

a) reparo do veículo. **A(s) nota(s) fiscal(is) de serviços e/ou peças deve(m) ser faturada(s) em nome do segurado e/ou proprietário legal do veículo, desde que respeitadas as condições do orçamento pré-aprovado.**

b) reembolso do valor pago à oficina.

c) pagamento em espécie.

17.2. Indenização parcial:

17.2.1. A indenização prevista nos moldes acima deverá corresponder ao valor constante do orçamento previamente aprovado pela seguradora, contemplando todos os danos decorrentes do sinistro, descontando a franquia, as avarias anteriores ao sinistro, constatadas na vistoria prévia ou não e eventuais serviços realizados de forma particular não relacionados com o sinistro.

17.2.2. Nos reparos efetuados em oficinas não referenciadas, ficará por conta do segurado/terceiro eventual cobrança a título de estadia do

veículo pelo período em que permanecer na oficina, bem como o pagamento da quantia que superar o orçamento previamente aprovado pela seguradora.

17.2.3. A seguradora poderá realizar inspeção no veículo reparado, antes da liberação do pagamento, para continuidade da apólice.

17.2.4. As peças avariadas que necessitem de substituição serão substituídas por outras de reposição genuínas ou originais não genuínas, de mesma especificação técnica do fabricante, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

17.2.4.1. Peças originais genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à montadora de veículos e distribuídas para os concessionárias ou para as distribuidoras de peças que a representam e que, em geral, trazem o logotipo, símbolo ou marca da montadora. Caso algumas destas peças não contenham o logotipo da montadora, a seguradora poderá apresentar, quando necessário, nota fiscal, comprovando a sua procedência.

17.2.4.2. Peças originais não genuínas são aquelas vendidas pelo fabricante à rede de varejo independente, que não ostentam o logo, marca ou símbolos da montadora em suas estruturas e que mantenham todas as suas especificações técnicas e funcionalidades originais.

17.2.4.3. Nos reparos dos veículos segurados, quando realizados em oficinas referenciadas, serão empregadas peças automotivas genuínas nos seguintes itens: (a) sistemas de freios e seus subcomponentes; (b) caixa de direção e eixos; (c) o sistema de airbags; (d) os cintos de segurança; e (e) lataria de porta, tampa traseira, lateral, painel dianteiro e traseiro.

17.2.4.4. Com relação às demais peças empregadas no reparo dos veículos, em itens que não sejam os especificados acima, poderão ser

empregadas, além das peças genuínas, peças automotivas originais não genuínas.

17.2.4.5. Se houver falta de peça(s) no mercado, o segurado receberá o valor da(s) peça(s) conforme tabela da montadora e o valor da mão de obra para reposição. Nessa hipótese, a seguradora não pagará a indenização integral.

17.2.4.6. A seguradora não responderá pelo atraso na reparação do veículo ou quaisquer perdas e danos decorrentes da falta de peças no mercado, uma vez que a disponibilidade destas é de responsabilidade do fabricante.

17.2.4.7 A autorização dos serviços de reparo ao veículo sinistrado estará condicionada à entrega na seguradora de toda a documentação exigível para a regulação e liquidação do sinistro, bem como a realização de uma vistoria ao veículo sinistrado, por representante autorizado da Seguradora, para apuração e definição dos prejuízos indenizáveis.

17.2.5. Tipos de Oficina para Reparo:

Na ocorrência de um sinistro de perda parcial coberto e indenizável, o reparo do veículo será realizado de acordo com o tipo de oficina escolhida pelo segurado no momento da contratação do seguro, expressamente indicada na apólice.

I. Oficina livre escolha

a) Quando o segurado optar pela oficina livre escolha, os valores e descontos nos preços dos serviços devem observar o praticado no mercado. A oficina deve estar regularizada junto aos órgãos competentes, de acordo com a legislação vigente de cada localidade, e efetuar o reparo utilizando peças conforme previsto

nestas condições gerais, além de ser habilitada para emitir nota fiscal de peças e de mão de obra, separadamente.

b) Se a oficina de livre escolha do segurado efetuar a cobrança de diárias e/ou estadias pelo período em que o veículo permaneceu parado para reparo, a despesa ficará por conta do segurado.

c) Na hipótese de escolha de oficina de livre escolha, o segurado deverá assinar termo de compromisso isentando a seguradora de qualquer responsabilidade em relação à qualidade dos serviços prestados.

II. Oficina Referenciada

Se, na contratação, o segurado indicar como tipo de oficina para reparo a “Rede Referenciada”:

a) O segurado somente poderá escolher uma das oficinas referenciadas constantes no site da seguradora.

b) Haverá perda do direito à indenização, se constar expresso na apólice a contratação do tipo de oficina para reparo na “Rede Referenciada”, e, no momento do sinistro, o segurado, seu representante e/ou condutor do veículo segurado, recusar-se a realizar o reparo do veículo em uma das oficinas referenciadas constantes no site da seguradora.

c) Se, no momento do sinistro, o veículo segurado estiver dentro do prazo de garantia de fábrica e, na apólice, estiver indicada a opção de reparo pela rede referenciada, o reparo deve ser realizado na rede referenciada, e não há opção de endosso.

§ 2º No caso de dúvida ou discordância de valores ou serviços a prestar pela oficina reparadora, é facultado à seguradora a

verificação de novos custos para a reparação em oficina de sua confiança. Inexistindo o consenso para a execução dos serviços, a reparação dar-se-á por meio de uma terceira oficina, de escolha comum, sendo inclusive opcional o reparo na concessionária do veículo, quando existir no local de atuação da seguradora.

OBSERVAÇÃO: Para carros elétricos o conserto obrigatoriamente será feito em oficina referenciada, salvo anuência prévia da seguradora quando se tratar de veículo 0KM e o reparo for realizado em concessionária.

17.3. Indenização Integral:

17.3.1. A indenização integral será paga somente se o veículo segurado:

- a) estiver livre de dívidas, inclusive estadias, penhoras, ônus, gravames, contestações ou restrições de qualquer natureza;
- b) apresentar documentos ou registros autênticos e regulares;
- c) estiver com a documentação regularizada e com os documentos definitivos de liberação da alfândega, se importado;

17.3.2. Valor da Indenização

a) A indenização integral, incluindo casos de roubo ou furto total, somente será paga mediante a apresentação de documentos que comprovem a propriedade do veículo.

b) Em caso de roubo ou furto total, garantido como risco coberto por este seguro e que após decorrido 30 (trinta) dias do aviso às autoridades policiais competentes não tenha o veículo sido apreendido tampouco localizado oficialmente, o valor da indenização será estabelecido conforme subitem 15.1 destas Condições Gerais.

c) Contratos de **Valor de Mercado Referenciado**: a indenização integral do veículo decorrente de sinistro coberto por este contrato, corresponderá ao valor de cotação do veículo na tabela de referência da apólice, vigente na data de ocorrência do sinistro, multiplicado pelo fator de ajuste fixado na contratação.

d) Contratos de **Valor Determinado**: a indenização integral do veículo decorrente de sinistro coberto por este contrato, corresponderá ao valor estabelecido na apólice.

e) INDENIZAÇÃO INTEGRAL DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (exclusivamente para a Modalidade de Valor de Mercado Referenciado) – para os seguros de veículos zero quilômetro, ocorrendo a INDENIZAÇÃO INTEGRAL, o valor da indenização será estabelecido conforme o subitem 15.1 destas Condições Gerais, para aquisição de um veículo zero quilômetro de semelhantes características, na data de ocorrência do sinistro, desde que satisfaça todas as seguintes condições:

e.1) ano/modelo do veículo seja igual ou superior ao ano do calendário atual e que o veículo não tenha suas características originais alteradas;

e.2) A cobertura se inicie no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da saída do veículo da concessionária, conforme Nota Fiscal emitida por revenda autorizada;

e.3) a INDENIZAÇÃO INTEGRAL tenha ocorrido dentro do prazo de 6 (seis) meses contados da data de aquisição do veículo em concessionária autorizada pelo fabricante e esteja em vigor a garantia original concedida por este; e

e.4) pagamento será de acordo com a marca/modelos do veículo zero quilômetro especificado na tabela referência;

e.5) Nos casos em que já tenha ocorrido indenização parcial do veículo segurado, deixará de ser considerado veículo zero quilômetro.

e.6) O veículo não tenha suas características originais de fábrica alteradas.

17.3.2.1. Comprovada a indenização integral, por sinistro ou por roubo ou furto, de veículo adquirido com Isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e/ou Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com a consequente baixa junto ao Departamento de trânsito competente, não há a exigência do pagamento do IPI e/ou ICMS, dispensado na aquisição, em decorrência do recebimento de seguro, com a assunção, pela empresa seguradora, dos direitos relativos ao veículo.

17.3.2.2. Quando da liquidação de sinistro de indenização integral, é vedada a dedução de valores referentes às avarias previamente constatadas.

17.3.2.3. Veículos com Alienação Fiduciária: Em caso de indenização integral de veículo com alienação fiduciária, a seguradora pagará o saldo devedor diretamente à empresa credora e a diferença, se houver, ao segurado, após o recebimento da documentação necessária.

18. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO – RCF-V (DANOS MATERIAIS):

Além de qualquer outra documentação que possa ser exigida, os seguintes documentos são necessários para fins de análise do sinistro de RCF-V:

a) aviso de sinistro devidamente preenchido e assinado pelo segurado, salvo quando feito por meio de aviso fonado ou web;

- b) cópia simples do documento de propriedade do veículo (DUT);
- c) cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do condutor ou sua renovação definitiva nas mesmas condições de saúde da anterior;
- d) cópia simples do Boletim de Ocorrência.

18.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES:

- a) RG e CPF, ou CNH do proprietário legal do veículo, ou beneficiário legal;
- b) Comprovante de residência em nome do proprietário legal do veículo;
- c) Comprovante de cadastro do condutor e do veículo junto ao(s) Aplicativo(s) atendido(s) constando os dados do veículo e do motorista, juntamente com o demonstrativo de pagamento efetuado pelo Aplicativo (relatório de corridas extraído do site dos aplicativos) do período de, no mínimo, 2 (dois) meses anteriores ao sinistro, bem como do período em que o veículo permaneceu parado na oficina, quando se tratar de motorista de aplicativo;
- d) Declaração do sindicato ou cooperativa de taxistas e categorias trabalhistas similares, constando os dados do veículo e a renda média diária;
- e) Documentação que comprove, de forma efetiva, os ganhos que deixaram de ser obtidos exclusivamente em razão do sinistro, como, por exemplo, a apresentação da mais recente declaração de imposto de renda, declaração da empresa para a qual o veículo é utilizado na prestação de serviços, dentre outros;
- f) Declaração da oficina informando a data de entrada e saída do veículo.

Nota Importante: A Seguradora se reserva no direito de solicitar outros documentos que se fizerem necessários.

18.2. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – RCF-V (DANOS CORPORAIS)

18.2.1. A indenização integral do veículo terceiro somente será realizada após a entrega dos seguintes documentos:

- a) cópia autenticada do CPF, do RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do proprietário do veículo;
- b) cópia simples do comprovante de residência do terceiro ou Declaração de residência (formulário disponível no site);
- c) cópia do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício vigente.

d) Documento de transferência do veículo (CRV ou ATPV-e assinado e com firma reconhecida;

OBS: No caso de arrendamento, o documento deverá ser assinado pela instituição financeira (LEASING);

- e) Boletim de Ocorrência;
- f) Chave principal, Chave reserva e Manual do veículo ou declaração de inexistência assinada (formulário disponível no site);
- g) Termo de responsabilidade de multas assinado e com firma reconhecida ou assinatura digital emitida pelo Portal gov.br, informando o número do banco, agência e conta onde deverá ser depositada a indenização (a conta informada deverá ser do do proprietário legal do veículo);
- h) autorização para dedução de débitos do veículo;
- i) Cópia autenticada do Contrato Social, RG e CPF ou CNH e comprovante de residência dos sócios e administradores, Certidão Negativa Débitos da Receita Federal Brasileira, Cert. simplif. da Junta

Comercial (emitida em até 30 dias), Cartão do CNPJ, em caso do proprietário legal do veículo for pessoa jurídica.

19. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS – RCF (RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA)

19.1. Quando houver ação judicial, a seguradora reembolsará a condenação de acordo com os valores fixados em decisão transitada em julgado ou mediante acordo previamente por ela autorizado, observando o saldo do Limite Máximo de Indenização contratado da cobertura relacionada na ação.

19.1.1. Caso a indenização devida ao segurado inclua um pagamento de soma à vista e prestações de renda/pensão, a seguradora priorizará o pagamento do valor à vista, respeitando sempre o limite máximo de indenização estabelecido no contrato.

19.2. Quando não houver ação judicial e o pagamento da indenização for mediante acordo, é facultado à seguradora indenizar diretamente o terceiro, nos casos em que restar caracterizada a culpa do segurado e este concordar com a indenização, seguindo as seguintes disposições:

a) Indenização parcial do veículo: aplica-se as mesmas condições previstas para a indenização parcial do veículo segurado, correspondendo ao valor dos reparos dos danos causados pelo segurado, constantes do orçamento previamente aprovado pela seguradora;

b) Indenização integral do veículo: A indenização será paga ao proprietário legal do veículo ou ao terceiro, mediante autorização

expressa do proprietário, por meio de transferência bancária. As condições aplicáveis serão as mesmas previstas para a indenização integral do veículo segurado.

20. ENTREGA DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA A ANÁLISE E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – APP

Quando da ocorrência de sinistro coberto pelo presente seguro, devem ser apresentados os seguintes documentos para análise e liquidação do sinistro:

a) na hipótese de MORTE:

- I. aviso de sinistro;
- II. certidão de óbito;
- III. Certidão de casamento;
- IV. documento de identificação dos beneficiários;
- V. registro da ocorrência pela autoridade policial competente;
- VI. laudo de exame necroscópico do IML;
- VII. carteira nacional de habilitação do condutor.

b) na hipótese de INVALIDEZ PERMANENTE:

- I. aviso de sinistro;
- II. documento de identificação da vítima;
- III. laudo médico pericial que comprove as sequelas deixadas pelo acidente, discriminando o grau de invalidez em percentual;
- IV. registro de ocorrência pela autoridade policial competente;
- V. carteira nacional de habitação do condutor.

21. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS DE APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS)

21.1. **Morte:** Em caso de morte de um ou mais passageiros, a seguradora pagará aos beneficiários legais o capital estabelecido na apólice para a cobertura de morte, se contratada, discriminada na apólice, respeitadas as disposições seguintes:

a) Menores de Idade:

a.1) menores de idade inferior a 14 (quatorze) anos, a garantia de MORTE (morte) destinar-se-á ao reembolso apenas das despesas devidamente comprovadas com o funeral até o limite da Importância Segurada da garantia, limitado ainda a importância máxima de 10 (dez) salários mínimos vigentes na data do falecimento;

a.2) o reembolso das despesas referidas no item "a" deste item só ocorrerá quando as despesas forem devidamente comprovadas e os comprovantes contiverem a assinatura do responsável pelo menor.

21.2. Invalidez:

a) Após o término do tratamento e se a invalidez for definitiva, a Seguradora pagará à vítima a indenização conforme a Tabela de Invalidez Permanente especificada no item 22.2.2. Entende-se por invalidez permanente a perda ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão.

b) Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada por meio da aplicação da percentagem baseada no grau de redução funcional apresentado prevista sobre o capital para a invalidez total na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente no item 22.2.2. Na falta de indicação da percentagem de redução e sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, com base nas percentagens de 75%, 50% e 25%.

c) Para casos não especificados na tabela, a indenização será baseada na diminuição permanente da capacidade física, independentemente da profissão da vítima.

d) Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização será calculada somando-se as respectivas percentagens previstas na Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente no item 22.2.2, e o total não pode exceder a 100% (cem por cento). Da mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder a indenização prevista para a sua INDENIZAÇÃO INTEGRAL.

e) A invalidez preexistente será deduzida do grau de invalidez causado pelo acidente.

f) A Invalidez Permanente deve ser comprovada com a apresentação à seguradora de laudo médico, declaração da Previdência Social e/ou perícia realizada na esfera administrativa ou judicial;

g) No caso de divergências sobre causa, natureza ou extensão das lesões, bem como a avaliação da incapacidade, a seguradora deverá propor ao segurado, por meio de correspondência escrita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da contestação, a constituição de junta médica constituída por 3 (três) membros, sendo um nomeado pela seguradora, outro pelo segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. Cada uma das partes pagará os honorários do médico que tiver designado e os do terceiro médico serão pagos em partes iguais pelo segurado e pela seguradora.

h) NO CASO DE MENORES DE IDADE, a indenização por INVALIDEZ PERMANENTE será paga conforme a seguir:

h.1) a indenização, em caso de Invalidez Permanente, será paga em nome do menor segurado, mediante Alvará Judicial;

h.2) menores de idade igual a 14 (quatorze) anos até 18 (dezoito) anos, exclusive (incompleto), a Invalidez Permanente será paga ao menor segurado, devidamente assistido por seu pai, mãe (quando tiver o pátrio poder) ou, finalmente, por seu tutor.

21.2.1. Regras Gerais:

- a) Não Acúmulo de Indenizações: As indenizações por morte e invalidez permanente não se acumulam. Se, após o pagamento por invalidez, o passageiro falecer em decorrência do mesmo acidente, a seguradora pagará a indenização por morte, descontando o valor já pago por invalidez, não exigindo entretanto a devolução da diferença se a indenização paga ultrapassar a estipulada no caso de morte.
- b) O passageiro ou beneficiário deve provar satisfatoriamente a ocorrência do acidente e suas circunstâncias para receber a indenização, facultando à seguradora quaisquer medidas tendentes à elucidação do sinistro.
- c) As despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta da vítima ou de seus beneficiários, salvo se diretamente realizadas pela seguradora
- d) Sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido, quando o sinistro estiver regulamente comprovado, a seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro.
- e) As providências ou atos que a seguradora praticar após o acidente não importam, por si só, no reconhecimento da obrigação de pagar qualquer indenização.

21.2.2. TABELA PARA CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE:

Concluído o tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação e verificada a existência de invalidez permanente, avaliada quando da alta médica definitiva, a seguradora pagará ao próprio segurado uma indenização, de acordo com a tabela abaixo:

1. PARA CASOS COM INDENIZAÇÃO INTEGRAL

DESCRIÇÃO	INDENIZAÇÃO
-----------	-------------

Indenização integral da visão de ambos os olhos	100% da I.S.
Indenização integral do uso de ambos os membros superiores	100% da I.S.
Indenização integral do uso de ambos os membros inferiores	100% da I.S.
Indenização integral do uso das mãos	100% da I.S.
Indenização integral do uso de um membro superior e um membro inferior	100% da I.S.
Indenização integral do uso de uma das mãos e um dos pés	100% da I.S.
Indenização integral do uso de ambos os pés	100% da I.S.
Alienação mental	100% da I.S.

2. PARA CASOS COM PERDA PARCIAL

DESCRIÇÃO	INDENIZAÇÃO
Indenização integral da visão de um olho	30% da I.S.
Indenização integral da visão de um olho, quando o segurado já não tiver outra vista	70% da I.S.
Surdez total incurável de ambos os ouvidos	40% da I.S.
Surdez total incurável de um dos ouvidos	20% da I.S.
Mudez incurável	50% da I.S.
Fratura não consolidada do maxilar inferior	20% da I.S.
Imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral	20% da I.S.

Imobilidade do segmento torácico-lombo-sacro da coluna vertebral	25% da I.S.
--	-------------

3. MEMBROS SUPERIORES

DESCRIÇÃO	INDENIZAÇÃO
Indenização integral de um dos membros superiores	70% da I.S.
Indenização integral do uso de uma das mãos	60% da I.S.
Fratura não consolidada de um dos úmeros	50% da I.S.
Fratura não consolidada de um dos segmentos rádio – ulnares	30% da I.S.
Anquilose total de um dos ombros	25% da I.S.
Anquilose total de um dos cotovelos	25% da I.S.
Anquilose total de um dos punhos	20% da I.S.
Indenização integral do uso de um dos polegares inclusive o metacarpiano	25% da I.S.
Indenização integral do uso de um dos polegares exclusive o metacarpiano	18% da I.S.
Indenização integral do uso da falange distal de polegar	9% da I.S.

Indenização integral do uso de um dos dedos indicadores	15% da I.S.
Indenização integral do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios	12% da I.S.
Indenização integral do uso de um dos dedos anulares	9% da I.S.
Indenização integral do uso de qualquer falange, excluídas as do polegar	1/3 do valor do dedo respectivo

4. MEMBROS INFERIORES

DESCRIÇÃO	INDENIZAÇÃO
Indenização integral de um dos membros inferiores	70% da I.S.
Indenização integral do uso de um dos pés	50% da I.S.
Fratura não consolidada de um fêmur	50% da I.S.
Fratura não consolidada de um dos segmentos tíbio-peroneiros	25% da I.S.
Fratura não consolidada da rótula	20% da I.S.
Fratura não consolidada de um pé	20% da I.S.
Anquilose total de um dos joelhos	20% da I.S.
Anquilose total de um dos tornozelos	20% da I.S.

Anquilose total de um quadril	20% da I.S.
Perda parcial de um dos pés, isto é, perda de todos os dedos e de uma parte do mesmo pé	25% da I.S.
Amputação do 1º (primeiro) dedo	10% da I.S.
Amputação de qualquer outro dedo	3% da I.S.
Perda total do uso de uma falange do 1º dedo	1/2 do valor do respectivo dedo
Perda total do uso de uma falange de qualquer outro dedo	1/3 do valor do respectivo dedo
Encurtamento de um dos membros inferiores:	
De 5 (cinco) centímetros ou mais	15%
De 4 (quatro) centímetros	10%
De 3 (três) centímetros	6%
De menos de 3 (três) centímetros	Sem indenização

22. PRAZO DE LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO

22.1. Após a entrega da documentação básica exigida pela seguradora, o prazo para a liquidação será de até 30 (trinta) dias.

22.2. Quando da análise do sinistro, a seguradora poderá solicitar documentos complementares e realização de entrevistas (s) pessoal (is), por motivo justificável e relevante. Nesse caso, o prazo (30 dias corridos) para a liquidação do sinistro será suspenso. A contagem dos dias restantes somente se reiniciará a partir do primeiro dia útil subsequente à data de entrega do documento faltante.

22.3. Em caso de reparo do objeto segurado:

- a) a regulação do sinistro deverá ser concluída no prazo previsto no item 15.2; e
- b) o prazo para liquidação do sinistro e para realização do respectivo reparo, conforme disposto no item 16.2, poderá ser prorrogado mediante justificativa fundamentada apresentada pela seguradora, não podendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o prazo total de sessenta dias.

22.3.1. Não sendo possível a conclusão do reparo dentro do prazo estendido previsto no §4º, a indenização deverá ser paga em dinheiro.

22.4. Em caso de roubo ou furto, se o veículo segurado for localizado antes da indenização, independentemente da entrega dos documentos para análise, a seguradora suspenderá o pagamento e retomará a regulação do sinistro.

22.5. A falta de pagamento da indenização dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos resultará no acréscimo dos seguintes valores:

- a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, corrigido monetariamente, com acréscimo de juros legais. Se comprovado, também incidirá perdas e danos desde a data em que a indenização ou o capital segurado deveriam ter sido pagos.

b) Atualização monetária: O valor a ser indenizado será atualizado com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), da data da exigibilidade até a data do pagamento.

22.6. Na modalidade valor de mercado a indenização será calculada com base na tabela Fipe e, caso esta seja extinta, a indenização terá como base a tabela Molicar, considerando o valor do bem na data da ocorrência do sinistro.

22.7. A seguradora não responde pelos prejuízos manifestados durante a vigência da cobertura quando decorrentes de sinistro ocorrido anteriormente a seu início de vigência.

22.8. A prática de ilícito criminal cometido pessoalmente pelo segurado que resulte na ocorrência de sinistro implica na perda de direito à indenização e na extinção do contrato de seguro, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas e devidamente comprovadas pela seguradora.

22.9. A seguradora não está obrigada a entregar documentos e demais elementos probatórios que sejam considerados confidenciais ou sigilosos por lei ou que possam causar danos a terceiros, salvo em razão de decisão judicial ou arbitral.

22.10. Sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido, quando o sinistro estiver regulamente comprovado, a seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro.

23. CARACTERIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Será devida a indenização integral do veículo segurado quando:

- a) NOS CONTRATOS DE VALOR DE MERCADO REFERENCIADO: os prejuízos e/ou despesas relativas ao conserto do veículo segurado resultantes de um mesmo sinistro forem iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do veículo referência da tabela estipulada na apólice, obtido na data da ocorrência do sinistro, considerando-se o fator de ajuste contratado pelo Segurado para cobrir o veículo (casco).
- b) NOS CONTRATOS DE VALOR DETERMINADO: os prejuízos, resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor definido na apólice.

24. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

24.1. O segurado que, durante a vigência do contrato, pretender contratar um novo seguro para o mesmo bem e contra os mesmos riscos, seja na mesma seguradora ou em outra, deverá comunicar sua intenção a todas as seguradoras envolvidas, SOB PENA DE PERDA DE DIREITO.

- a) O prejuízo total de um sinistro coberto por uma apólice de responsabilidade civil será composto pela soma das seguintes parcelas:
 - I. As despesas comprovadamente realizadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência dos danos a terceiros que geraram o sinistro;
 - II. Os valores de reparação determinados por uma sentença judicial transitada em julgado e/ou por um acordo entre as

partes, com a expressa anuência de todas as seguradoras envolvidas.

b) De maneira análoga, o prejuízo total de um sinistro coberto pelas demais modalidades de seguro será a soma de:

I. O valor dos danos materiais causados, comprovadamente, pelo segurado e/ou por terceiros em uma tentativa de minimizar o dano ou salvar o bem;

II. Os danos sofridos pelos bens segurados.

c) A indenização de um sinistro, em hipótese alguma, pode exceder o valor do prejuízo relacionado à cobertura considerada.

d) Na ocorrência de um sinistro que envolva coberturas concorrentes (que garantem os mesmos interesses contra os mesmos riscos em apólices distintas), a distribuição da responsabilidade entre as seguradoras envolvidas seguirá as seguintes disposições:

I. A indenização individual de cada cobertura será calculada como se seu contrato fosse o único vigente. Neste cálculo, serão consideradas as franquias, participações obrigatórias do segurado, o limite máximo de indenização da cobertura e as cláusulas de rateio, quando aplicáveis.

II. Será calculada a "indenização individual ajustada" para cada cobertura, da seguinte forma:

- Se a soma das indenizações de um sinistro em uma apólice for maior que o limite máximo de garantia desta apólice, a indenização individual de cada cobertura será recalculada. As indenizações ajustadas das coberturas que não concorrem com outras apólices serão as maiores possíveis, respeitando os prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da

apólice será então distribuído entre as coberturas concorrentes;

- Caso contrário, a "indenização individual ajustada" será a indenização individual, calculada conforme o item "I" acima.

III. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices.

IV. Se a soma das indenizações for igual ou inferior ao prejuízo relacionado à cobertura concorrente, cada seguradora participará com a respectiva indenização individual ajustada, e o segurado será responsável pela diferença, se houver.

V. Se a soma for maior que o prejuízo relacionado à cobertura concorrente, cada seguradora participará com uma porcentagem do prejuízo correspondente à razão entre sua respectiva indenização individual ajustada e a soma total das indenizações ajustadas.

e) A sub-rogação sobre os salvados será na mesma proporção da participação de cada seguradora na indenização paga.

f) Salvo disposição em contrário, a seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização será responsável por negociar os salvados e repassar a quota-parte do valor obtido para as demais participantes.

g) Para fins de indenização, não haverá concorrência de apólices em garantias de Morte e Invalidez (APP). Nesse caso, cada seguradora pagará o Limite Máximo de Indenização estipulado em sua apólice.

25. SALVADOS

25.1. Ocorrendo qualquer sinistro garantido como coberto com o veículo segurado, o segurado não deve abandonar os salvados. A seguradora, desde que com anuência do segurado, tomará providências para o melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, desde já entendido e acordado que qualquer medida tomada pela seguradora não implicará, nenhuma hipótese, como reconhecimento da obrigação de indenizar os danos ocorridos.

25.2. No caso de INDENIZAÇÃO INTEGRAL ou da substituição de peças por reparo do veículo segurado, os salvados, entendido assim como o veículo sinistrado ou as peças substituídas, conforme o caso, pertencerão à seguradora.

25.3. Ainda no caso da INDENIZAÇÃO INTEGRAL, todo acessório original do modelo de fabricação do veículo, incluído aparelhos sonoros ou equipamentos de segurança, serão entendidos como salvados e, assim, de direito da seguradora. Desta forma, fica entendido e acordado que a falta de qualquer destes acessórios, ensejará na automática dedução do valor a indenizar pelo veículo segurado, salvo se comprovado que o limite a indenizar pela seguradora não contempla tais acessórios.

26. ÂMBITO GEOGRÁFICO

26.1. As condições deste Contrato de Seguro são válidas para acidentes ocorridos somente dentro do território brasileiro, salvo menção expressa em contrário na apólice.

26.2. Para que a cobertura seja válida, o local de circulação habitual do veículo deve ser o mesmo indicado na apólice.

27. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

27.1. Efetuado o pagamento da indenização, em que o recibo valerá como instrumento de cessão, a seguradora ficará sub-rogada até o valor da indenização paga em todos os direitos e ações do segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela seguradora ou para eles concorrido, obrigando-se o segurado a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta sub-rogação.

27.2. O segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à seguradora.

27.3. Salvo por dolo, a sub-rogação acima mencionada não tem lugar se o dano for causado pelo cônjuge do segurado; ou parentes até o segundo grau, consanguíneos ou por afinidade, do segurado ou do beneficiário; ou empregados ou pessoas sob a responsabilidade do segurado.

a. Quando o culpado pelo sinistro for garantido por seguro de responsabilidade civil, é admitido o exercício do direito excluído pela regra desta alínea contra a seguradora que o garantir.

27.4. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador os direitos a que se refere este item.

27.5. A sub-rogação da seguradora não implicará prejuízo ao direito remanescente do segurado ou do beneficiário contra terceiros.

28. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO

28.1 RESCISÃO

28.1.1. Este contrato poderá ser rescindido, total ou parcialmente, a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que obtida a concordância da outra parte e ainda observadas as disposições seguintes:

- a) Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a seguradora reterá, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto, estabelecido no item 30 destas Condições Contratuais.
- b) Quando a rescisão ocorrer por iniciativa da Seguradora, além dos emolumentos essa reterá do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido *pro rata temporis*.
- c) Salvo na hipótese de mora da prestação única ou da primeira parcela do prêmio, a rescisão do contrato por parte da seguradora está condicionada a notificação prévia e não poderá ocorrer em prazo inferior a 30 (trinta) dias após a suspensão da garantia.
- d) O prazo previsto na alínea “c”, quando recusada a notificação ou não encontrado o segurado no último endereço informado à seguradora, ou que conste nos cadastros normalmente utilizados pelas instituições financeiras, terá início a partir da data da frustração.

28.2. CANCELAMENTO

28.2.1. As garantias deste contrato de seguro estarão automaticamente canceladas, sem restituição do prêmio, quando:

a) A indenização ou soma das indenizações pagas atingir ou ultrapassar a quantia estabelecida pelo item 2 destas Condições Gerais.

b) A indenização ou soma das indenizações pagas atingir ou ultrapassar os limites máximos de Indenização das garantias de Responsabilidade Civil Facultativa – Auto, Acidentes Pessoais de Passageiros, ou coberturas adicionais.

c) Ocorrer a hipótese de indenização integral do veículo.

d) Tratando-se de plano de seguro conjugado e estando já contemplado na cobrança de cada prêmio individual descontos pela contratação conjugada das coberturas de Automóveis, RCF e APP, ocorrendo as hipóteses previstas nas alíneas “a” e “c” deste subitem, não será devida qualquer restituição dos prêmios pagos para essas coberturas, ainda que delas, o Segurado não tenha promovido qualquer reclamação de prejuízos ou solicitação de indenização.

e) Pelo contrato de seguro estiver garantido por uma única apólice ou adendo, mais de um veículo segurado, o disposto nas alíneas “a” e “c” deste subitem ficará restrito ao veículo cuja indenização tenha sido por INTEGRAL ou tenha atingido a totalidade do Limite Máximo de Indenização estabelecido, conforme item 2 destas Condições Gerais, ficando garantidos os demais veículos em todas as coberturas contratadas.

f) Houver inadimplência ao pagamento do prêmio, nas hipóteses definidas no item 11 Pagamento do Prêmio.

g) Ocorrer fraude ou tentativa de fraude contra a seguradora.

h) A apólice for cancelada pelas situações previstas no item 10 Perda de Direitos.

OBSERVAÇÃO: Fica entendido e acordado que em caso de cancelamento do contrato por falta de pagamento do prêmio ou por iniciativa do segurado, a classe de bônus será concedida conforme a tabela a seguir:

a) Com vigência decorrida maior ou igual que 335 dias:

Prazo a partir do cancelamento	Regra
Até 30 dias	Acrescentar 1 classe
Entre 31 e 60 dias	Manter a classe
Entre 61 e 90 dias	Reduzir 1 classe
Entre 91 e 120 dias	Reduzir 2 classes
Entre 121 e 150 dias	Reduzir 3 classes
Entre 151 e 180 dias	Reduzir 4 classes
Entre 181 e 210 dias	Reduzir 5 classes
Entre 211 e 240 dias	Reduzir 6 classes
Entre 241 e 270 dias	Reduzir 7 classes
Entre 271 e 300 dias	Reduzir 8 classes
Entre 301 e 330 dias	Reduzir 9 classes
Acima de 330 dias	Reduzir 10 classes

b) Vigência decorrida menor que 335 dias:

Prazo a partir do cancelamento	Regra
Até 30 dias	Manter a classe
Entre 31 e 60 dias	Reduzir 1 classe
Entre 61 e 90 dias	Reduzir 2 classes
Entre 91 e 120 dias	Reduzir 3 classes
Entre 121 e 150 dias	Reduzir 4 classes
Entre 151 e 180 dias	Reduzir 5 classes
Entre 181 e 210 dias	Reduzir 6 classes
Entre 211 e 240 dias	Reduzir 7 classes
Entre 241 e 270 dias	Reduzir 8 classes
Entre 271 e 300 dias	Reduzir 9 classes
Acima de 300 dias	Reduzir 10 classes

29. TABELA DE PRAZO CURTO

Para seguros cancelados por iniciativa do segurado, contratados com prazo inferior a 1 (um) ano ou para definição de cobertura por falta de pagamento, utilizar-se-ão os critérios da tabela a seguir especificada:

Período de Cobertura (dias)	% do Prêmio Anual Devido	Período de Cobertura (dias)	% do Prêmio Anual Devido
15 dias	13%	195 dias	73%
30 dias	20%	210 dias	75%
45 dias	27%	225 dias	78%
60 dias	30%	240 dias	80%
75 dias	37%	255 dias	83%

90 dias	40%	270 dias	85%
105 dias	46%	285 dias	88%
120 dias	50%	300 dias	90%
135 dias	56%	315 dias	93%
150 dias	60%	330 dias	95%
165 dias	66%	345 dias	98%
180 dias	70%	365 dias	100%

30. REINTEGRAÇÃO

30.1. Fica entendido e acordado que, ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração será automática sem cobrança de prêmio adicional. No entanto, se na vigência da apólice, a soma das indenizações pagas em razão dos sinistros for igual ou superior ao limite máximo de indenização de qualquer das coberturas contratadas, a cobertura estará automaticamente cancelada.

30.2. No caso específico das garantias de Responsabilidade Civil Facultativa - Auto, Acidentes Pessoais de Passageiros e Garantias Adicionais, ocorrendo a indenização igual ou superior ao Limite Máximo de Indenização, poderá haver reintegração dos Limites Máximos de Indenização, mediante cobrança de prêmio adicional *pro rata temporis*.

31. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS

31.1. Os limites máximos de indenização, os prêmios e outros valores descritos na apólice estão expressos em reais e não serão atualizados, exceto se o Governo Federal decretar novas regras.

31.2. O segurado, a qualquer tempo, poderá apresentar nova proposta ou solicitar endosso para alteração do limite da garantia. Fica a critério da seguradora a aceitação e a alteração do prêmio quando couber.

31.3. A falta de pagamento da indenização ao segurado dentro do prazo estipulado sujeitará a seguradora a multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, corrigido monetariamente, sem prejuízo dos juros legais e da responsabilidade por perdas e danos desde a data em que a indenização ou o capital segurado deveriam ter sido pagos.

31.3.1. Atualização do valor a indenizar com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo, da data da exigibilidade até a data do efetivo pagamento.

§Único - considera-se como exigibilidade:

- a data do acidente, para as coberturas de acidentes pessoais;
- a data do efetivo dispêndio pelo segurado, para os riscos cuja indenização corresponda ao reembolso de despesas efetuadas e cobertas pelo seguro; e a data da ocorrência do evento para os danos materiais.

32. FORO

Fica eleito o foro do domicílio do segurado para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato de seguro.

33. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais serão aqueles determinados em lei.

34. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

Eventuais encargos de tradução de documentos serão de responsabilidade da seguradora.

35. EMBARGOS E SANÇÕES

Não obstante as demais condições da apólice, a seguradora não fornecerá cobertura, não fará quaisquer tipos de pagamentos, restituição e/ou reembolso e não prestará qualquer serviço ou benefício ao segurado ou a qualquer terceiro ou beneficiário que violar ou incorrer em qualquer lei, regulamento ou imposição aplicável de embargos e sanções comerciais ou econômicas e expor a seguradora à qualquer tipo de ação punitiva, embargo, sanção, proibição ou restrição, incluindo mas não se limitando, àquelas impostas por entidades multilaterais integradas pelo Brasil, pelas Nações Unidas, ou por algum governo/país/federação ou ainda a qualquer outra lei, regulamento ou imposição referente a embargo e sanção econômica ou comercial aplicável à jurisdição que a seguradora esteja sujeita.

36. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

36.1. A Seguradora, na qualidade de Controladora de Dados Pessoais, reconhece a importância da privacidade do segurado. O tratamento

dos dados pessoais coletados e compartilhados no âmbito deste seguro, incluindo dados do segurado, do(s) condutor(es) e de terceiros envolvidos em sinistros, é realizado em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - 13.709/2018) e demais regulamentações aplicáveis.

36.2. Os dados pessoais do segurado são utilizados para as seguintes finalidades essenciais à relação de seguro:

- a) Análise e aceitação do risco proposto;
- b) Emissão da apólice e de endossos;
- c) Cobrança do prêmio;
- d) Regulação e liquidação de sinistros;
- e) Prestação de serviços de assistência 24 horas;
- f) Realização de vistorias;
- g) Prevenção a fraudes;
- h) Cumprimento de obrigações legais e regulatórias junto a órgãos como a SUSEP e o COAF.

36.3. Para a execução do contrato de seguro, poderá ser necessário o compartilhamento dos dados pessoais do segurado com parceiros e fornecedores, como oficinas, empresas de assistência, reguladores de sinistro, estipulantes, corretores, resseguradoras e outros prestadores de serviços estritamente necessários para o cumprimento das obrigações securitárias.

36.4. A Seguradora garante que o compartilhamento de dados ocorre de forma segura e apenas para as finalidades legítimas do contrato, exigindo de seus parceiros o mesmo nível de conformidade com a legislação de proteção de dados.

36.5. O segurado, na qualidade de titular dos dados, poderá exercer, a qualquer momento, os direitos previstos na LGPD, como a confirmação do tratamento, o acesso e a correção de seus dados.

Para informações detalhadas sobre como os dados pessoais são tratados, sobre os direitos do segurado como titular e para acessar o canal de atendimento ao titular de dados, o segurado deverá consultar a Política de Privacidade da seguradora, disponível em seu site, e as cláusulas específicas contidas na Proposta de Seguro.

37. ESTIPULAÇÃO DE SEGUROS COLETIVOS – VÍNCULOS E OBRIGAÇÕES

Fica entendido e acordado que, para contratações de seguros coletivos, serão observadas as disposições que estabelecem condições e regras específicas para seguros contratados por meio de estipulante.

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PARTICULARES

Cláusula Padrão nº 26

Condições Especiais e Específicas para Contratação do Seguro de Automóvel na Modalidade de Perfil Individual

1. DECLARAÇÃO DA EXPRESSA OPÇÃO DO SEGURADO PELAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA CLÁUSULA. Declara-se para todos os fins e efeitos que pela anuência aos termos destas condições específicas e a partir da expressa proposta do segurado em contratar este seguro conjugado na modalidade de Perfil Individual, fica previamente entendido e concordado que:

1.1 As Condições desta cláusula prevalecem sobre quaisquer outros termos que as contradigam.

1.2 A Expressa anuência aos termos destas condições se formaliza pela assinatura do segurado, ou do seu legal procurador, além da

assinatura do corretor no Questionário de Perfil Individual do segurado de Automóvel (QPIS) integrante do contrato de seguro.

1.3 A avaliação, aceitação e cálculo do prêmio deste seguro são realizados com base em fatores diferenciados de riscos e que levam em consideração as declarações prestadas pelo segurado, seu representante e/ou corretor e que constam da proposta, do Questionário de Perfil Individual do segurado de Automóvel (QPIS) e da apólice.

1.4 Os fatores de diferenciação que servem para a avaliação, aceitação e cálculo do prêmio do risco constam do item 2 desta cláusula e estão expressas nas declarações da proposta e Questionário de Perfil Individual do segurado (QPIS), em poder da seguradora.

1.5 As declarações prestadas na proposta e no Questionário de Perfil Individual do segurado (QPIS), são aceitas pela seguradora Como realizadas de boa-fé e que, assim sendo, as consideram como informações precisas e verdadeiras.

1.6 Na individualidade das informações prestadas é de conhecimento prévio que tanto o custo individual a ser cobrado pelo seguro, quanto a regulação e liquidação dos sinistros deste contrato, se estabelecerão a partir da composição dos termos estabelecidos pelas condições gerais do seguro; termos e condições desta cláusula específica; e as declarações prestadas na proposta de seguro e no Questionário de Perfil Individual do segurado de Automóvel (QPIS).

Realizada em prazo anterior a liberação da indenização devida pelo seguro. Não ocorrendo a referida quitação até a data prevista à indenização, fica facultada à seguradora promover a indenização ou autorização dos reparos por valor deduzido do valor adicional correspondente, devido e não pago pelo segurado.

2. DAS ALTERAÇÕES DURANTE A VIGÊNCIA, INFORMAÇÕES INEXATAS E DA COBRANÇA DE PRÊMIO ADICIONAL AO SEGURADO

2.1. Pela relação que existe entre a apropriação do preço devido por este seguro e as informações prestadas no Questionário de Perfil Individual do segurado de Automóvel (QPIS), fica entendido e concordado que sob pena de perda dos direitos a indenização por este seguro, toda e qualquer modificação sobre estas informações, ocorrida durante a vigência do contrato, deve ser comunicada imediatamente à seguradora.

2.2. Fica também entendido e concordado que será facultado à seguradora, a qualquer tempo durante a vigência, promover a constatação sobre a veracidade das informações constantes no Questionário de Perfil Individual (QPIS) e a cobrar o prêmio devido.

2.3. Ocorrendo sinistro e havendo no contrato declarações inexatas ou omissas que tenham influído na aceitação da proposta ou no preço do seguro, haverá automática perda ao(s) direito(s) da garantia pelo segurado, além deste ficar obrigado ao prêmio vencido.

2.4. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá o direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do preço devido pelas incorreções das informações prestadas no contrato, obedecidas ainda as seguintes condições:

§ Primeiro: A determinação do preço devido a cobrar será definida com base nos critérios de cálculo anual da seguradora para seguros sem perfil declarado.

§ Segundo: A cobrança do prêmio adicional estabelecido pelo parágrafo anterior, será efetivada através da emissão, pela seguradora, de endosso de cobrança e boleto bancário correspondente, incidindo sobre este custo, custos de emissão do endosso e a tributação dos impostos devidos.

§ Terceiro: Quando o valor da indenização for superior ao prêmio adicional, será facultado ao segurado efetuar a quitação do prêmio adicional previsto nos § primeiro anterior, através da autorização de dedução do valor devido ao valor a indenizar pelo contrato de seguro.

Neste caso o segurado estará isento da cobrança do custo de endosso.

§ Quarto: Em qualquer hipótese, existindo prêmio adicional a pagar, a quitação da diferença do prêmio deve ser realizada em prazo anterior a liberação da indenização devida pelo seguro. Contudo, em caso de parcelamento deste prêmio e não sendo quitado o valor total devido a seguradora, a vigência do seguro será ajustada com base no que estabelece o item 11 das condições gerais.

2.5. No caso de qualquer rescisão deste contrato por parte da seguradora, o segurado será comunicado desta rescisão com um prazo de 30 (trinta) dias antecedente a data prevista para o cancelamento do contrato de seguro.

3. ASSINATURA DO SEGURADO NO QUESTIONÁRIO DE PERFIL INDIVIDUAL DO SEGURADO DE AUTOMÓVEL Pelos vínculos entre a aplicação dos termos e condições desta cláusula e as informações prestadas no Questionários de Perfil (QPIS) e por se tratar de documento integrante do contrato, é obrigatória a assinatura do segurado ou do seu legal procurador, além da assinatura do corretor, no referido Questionário de Perfil Individual (QPIS) como prova da expressa anuência, acordo, e reconhecimento individual do segurado, ao que se estabelece por meio dos termos previstos por estas condições particulares específicas.

Desta forma, fica previamente estabelecido que sendo comprovada pela seguradora qualquer falsidade na assinatura do segurado no referido documento, esta será considerada como prática de má-fé no contrato de seguro e ensejará perda automática de direito a qualquer indenização, além das cominações legais decorrentes desta prática.

Cláusula Padrão nº 29

Garantia Adicional para Condutores Ocasionais com Idade Igual ou Superior a 25 anos

No caso de Pessoa Física, esta cláusula garante cobertura para condutores ocasionais com idade igual ou superior a 25 anos.

Considera-se condutor ocasional a pessoa habilitada que utiliza o veículo, exclusivamente, de forma esporádica ou eventual.

No caso de seguro contratado por Pessoa Jurídica, a contratação desta cláusula garantirá cobertura somente aos sócios, incluindo suas respectivas esposas e filhos, e aos empregados da empresa contratante.

Cláusula Padrão nº 30 - GARANTIA ADICIONAL PARA CONDUTORES OCASIONAIS, COM IDADE INFERIOR A 25 ANOS

O segurado poderá, mediante pagamento de prêmio adicional correspondente, e expressa menção em apólice, estender a cobertura para condutores ocasionais menores de 25 anos.

Considera-se condutor ocasional a pessoa habilitada que utiliza o veículo, exclusivamente, de forma esporádica ou eventual.

Fica previamente entendido e acordado que, se não houver a contratação desta cláusula, caso ocorra um sinistro em que pessoa habilitada menor de 25 anos de idade esteja conduzindo o veículo, haverá a perda do direito a qualquer indenização, conforme disposto no item 6 das condições gerais.

Cláusula Padrão nº 106 - Cláusula Especial de Fracionamento de Prêmio

1 - Fica expressamente estipulado que o prêmio total da apólice/endosso , quando fracionado , será pago em parcelas,

mensais e sucessivas, conforme previsto em demonstrativo na apólice e/ ou endosso e que faz parte integrante do contrato.

2 - Ressalvado o que estabelece o item 11.1.9 das condições gerais, o direito à qualquer indenização decorrente do presente contrato dependerá, em primeiro lugar, de prova de que o pagamento do prêmio tenha sido efetuado antes da ocorrência do sinistro.

3 - Decorridos os prazos para pagamento do prêmio, sem que tenha sido quitada a respectiva parcela, ocorrerá o cancelamento do contrato, conforme definido no subitem 11.2.3.1, das Condições Contratuais.

4 - No caso de indenização equivalente ao valor do Limite Máximo de Indenização contratado, por qualquer cobertura garantida na apólice, o pagamento da indenização ficará condicionado à quitação das parcelas vincendas do prêmio, que deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento.

5 - Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento de qualquer uma das parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.

6 - Ocorrendo a indenização Integral, real ou construtiva, as parcelas vincendas, excluído o adicional de fracionamento, serão exigidas por ocasião do pagamento da indenização.

7 - Em caso de fracionamento de prêmio, será garantido ao segurado a possibilidade de antecipar o pagamento do prêmio fracionado, total ou parcialmente, e dele a redução dos juros que compõem o prêmio a pagar.

8 - Esta garantia adicional, quando contratada, passa a integrar as condições gerais do seguro e de las permanecem inalterados todos os demais termos e condições que não tenham sido substituídos por termos e condições expresso s por esta garantia adicional.

CLÁUSULAS ESPECIAIS

Cláusula Padrão nº 4 - Cláusula Especial da Garantia Adicional para Acessórios e/ou Equipamentos Especiais

1 - Fica expressamente estipulado para todos os fins que, mediante inclusão desta cláusula particular no contrato de seguro e pagamento de prêmio adicional correspondente, ao contrário do que consta no sobre 7.1.2 Prejuízos Não Indenizáveis das Condições Contratuais da apólice, estarão os equipamentos ou acessórios de som, imagem e telefonia, quando fixados no(s) veículo(s) segurado(s), garantidos contra os mesmos riscos previstos pela cobertura básica contratada para o casco, até o limite máximo estabelecido na apólice como Importância Segurada.

2 - Como forma de identificação ao devido prêmio para esta cobertura, bem como para atendimento ao que estabelece o item relativo à Liquidação de Sinistro das condições contratuais, cada equipamento ou acessório terá sua correspondente Importância Segurada e será considerado separadamente segurado.

3 - Fica entendido da mesma forma que, as Importâncias Seguradas indicadas na apólice e definidas pelo segurado e/ou seu representante legal, não implicam em reconhecimento por parte da seguradora em prévia de determinação de valores, mas apenas constituem os limites máximos de indenizações exigíveis de acordo com as condições de cobertura.

4 - Salvo estipulação em contrário, os prejuízos parciais dos acessórios ou equipamentos terão deduzidas das indenizações os valores relativos a franquias que da mesma forma constarão na apólice com indicação do devido valor de dedução.

4.1 - A franquia prevista nesta Cláusula para os acessórios e/ou equipamentos será deduzida das indenizações devidas por prejuízos parciais dos referidos acessórios e/ou equipamentos, independente da franquia relativa ao casco do veículo. No entanto, não será deduzida qualquer franquia nos casos de indenização integral dos acessórios e/ou equipamentos quando concomitante com a do veículo e de reclamações que se refiram a prejuízos provenientes de incêndio ou explosão acidentais, raio e suas consequências.

5 - Desde que indicado na apólice com importância segurada destacada, inclui-se como acessório para fins desta cláusula: Multimídia, Eq. Adaptação PCD, Kit gás, Carroceria, Munk, Carroceria de madeira, Baú, Unidade frigorífera, Capota de fibra.

6 - Esta Garantia Adicional, quando contratada, passa a integrar as condições gerais do seguro e delas permanecem inalterados todos os demais termos e condições que não tenham sido substituídos por termos e condições expressos por esta garantia adicional.

Cláusula Padrão nº 114 - Cláusula Especial para Cobertura Adicional para Danos Morais

Mediante pagamento de prêmio adicional correspondente, fica garantido até o limite contratado para esta cobertura o reembolso de valor(es) indenizável(is) pago(s) pelo segurado a terceiros e em consequência exclusiva de Danos Morais.

Para efeitos desta cláusula considera-se como:

Valor Indenizável - Valor mensurável; de responsabilidade civil e direta do segurado; estabelecida por sentença transitada em julgado; decorrente de acidente de trânsito com o veículo segurado; não excluído de cobertura pelas condições gerais da apólice; causados a terceiros; e exclusivamente em consequência de Dano Moral.

Riscos Excluídos

Além das exclusões constantes das condições gerais deste contrato, estão excluídas da presente cobertura adicional:

Condenações por danos morais motivadas por fatos não inerentes ao acidente com o veículo segurado;

Danos Estéticos; compreendendo todo e qualquer dano causado à pessoa, implicando redução ou perda de padrão de beleza ou estética.

Condenações por danos morais em razão da punição ao segurado por omissão na condução do processo instaurado pelo terceiro prejudicado; e

Condenações por danos morais que, ainda que motivadas por acidente com o veículo segurado, não tenha cobertura securitária pelas condições contratuais da apólice.

Fica, ainda, entendido e acordado que a cobertura de danos morais, compreendida nesta cláusula, restringe-se exclusivamente ao Limite Máximo de Indenização contratado para a referida cobertura e que a sua aquisição somente poderá ser realizada na hipótese de contratação da cobertura de RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Proprietários de Veículos Automotores Danos Materiais e Danos Corporais.

CLÁUSULA PADRÃO Nº 21 -_Cláusula Especial da Garantia Adicional para Despesas Extraordinárias em Caso de Indenização Integral

Mediante pagamento de prêmio adicional correspondente fica garantido até o limite contratado para esta cobertura o reembolso de valor(es) indenizável(is) pago(s) pelo segurado a terceiros e em consequência exclusiva de Despesas Extraordinárias em Caso de Indenização Integral.

Fica entendido e acordado que mediante pagamento de prêmio correspondente esta cláusula garante, exclusivamente em caso de indenização integral do veículo segurado, o pagamento com despesas extras para regularização da documentação do veículo sinistrado e/ou do novo veículo segurado, sem necessidade da comprovação de tais despesas.

Condições Específicas

- 1) O limite máximo de indenização por esta garantia adicional será igual a 10% do valor a indenizar pela cobertura de casco, limitado ainda ao máximo de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
- 2) Não haverá indenização por esta cláusula quando houver indenização integral do veículo segurado e o salvado (veículo segurado) permanecer em poder do segurado.

Ficam inalterados todos os demais termos e condições da apólice.